REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

NIT: 901399676-1

TABLA DE CONTENIDO

- **PREÁMBULO**

CAPÍTULO I – CONDICIONES DE ADMISIÓN

Art. 1. Requisitos y documentos para admisión de aspirantes

CAPÍTULO II – PERÍODO DE PRUEBA

Art. 2. Definición y objeto del período de prueba
Art. 3. Estipulación por escrito del período de prueba
Art. 4. Duración máxima del período de prueba
Art. 5. Terminación del contrato durante el período de prueba

CAPÍTULO III – CONTRATO DE APRENDIZAJE

Art. 6. Definición, modalidades, apoyos y seguridad social del contrato de aprendizaje

CAPÍTULO IV – TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

Art. 7. Definición y derechos de trabajadores transitorios

CAPÍTULO V – OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN LABORAL

- Teletrabajo: definición, modalidades (autónomo, móvil, híbrido, transnacional, temporal)
- Contrato de teletrabajo: condiciones, igualdad de trato y jornada
- Elementos de trabajo, equipos y guía de soluciones tecnológicas
- Aportes al sistema de seguridad social integral – teletrabajador
- Obligaciones en seguridad y riesgos laborales (empleador y teletrabajador)
- Garantías laborales, sindicales y auxilio de conectividad (Ley 1221 de 2008)
- Trabajo en casa (Ley 2088 de 2021): definición, término, criterios y SST
- Trabajo remoto (Ley 2121 de 2021): derechos, jornada y elementos de trabajo
- Trabajadores con discapacidad: cuota mínima de contratación obligatoria
- Trabajo agropecuario: política pública y protección del trabajador campesino

CAPÍTULO VI – HORARIO DE TRABAJO

Art. 8. Jornada máxima, horarios por sede (Bogotá, BLE, Galán, Tranquera) y reducción gradual Ley 2101/2021

Art. 9. Actividades en sábados para trabajadores con jornada de lunes a viernes
Art. 10. Horarios temporales por necesidades del servicio
Art. 11. Iniciación efectiva de la jornada de trabajo en el puesto asignado

CAPÍTULO VII – LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

Art. 12. Prohibición general del trabajo suplementario y autorización previa escrita
Art. 13. Definición de trabajo diurno (6:00 a.m. – 7:00 p.m.) y nocturno (7:00 p.m. – 6:00 a.m.)
Art. 14. Definición de trabajo suplementario o de horas extras
Art. 15. Límite de dos (2) horas extras diarias
Art. 16. Tasas y liquidación de recargos: nocturno 35%, extra-diurno 25%, extra-nocturno 75%
Art. 17. Ampliación de jornada en labores continuas por turnos sucesivos
Art. 18. Exclusión de jornada para cargos de dirección, confianza o manejo
Art. 19. Acuerdo de jornada ampliada hasta diez (10) horas diarias
Art. 20. Pago de horas extras, registro obligatorio y límite de 12 semanales

CAPÍTULO VIII – DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

Art. 21. Días festivos de descanso obligatorio remunerado y recargo del 100% (gradual hasta 2027)
Art. 22. Remuneración del descanso dominical por semana laborada completa
Art. 23. Duración mínima de veinticuatro (24) horas del descanso dominical
Art. 24. Suspensión del trabajo por festividades no contempladas en la Ley 51/1983
Art. 25. Remuneración de días de fiesta distintos al domingo
Art. 26. Liquidación del descanso con salario variable (promedio semanal)
Art. 27. Descanso compensatorio remunerado por trabajo habitual en domingo o festivo
Art. 28. Formas y opciones para tomar el descanso dominical

CAPÍTULO IX – VACACIONES REMUNERADAS

Art. 29. Derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones anuales y vacaciones proporcionales
Art. 30. Fijación de la época de vacaciones con aviso de quince (15) días de anticipación
Art. 31. Interrupción justificada del período de vacaciones
Art. 32. Compensación en dinero de vacaciones (máximo la mitad) y compensación al retiro
Art. 33. Obligación de reintegro inmediato al terminar el período de vacaciones
Art. 34. Acumulación de vacaciones hasta dos (2) o cuatro (4) años según el cargo
Art. 35. Salario base para la liquidación de vacaciones
Art. 36. Registro de vacaciones del empleador
Art. 37. Vacaciones proporcionales en contratos a término fijo inferior a un (1) año

CAPÍTULO X – MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES

Art. 38. Ius variandi geográfico, funcional y temporal del empleador

CAPÍTULO XI – PERMISOS, LICENCIAS REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS

Art. 39. Criterios generales para el otorgamiento de permisos y licencias
Art. 40. Efectos de la no autorización del permiso solicitado
Art. 41. Permisos por cargos oficiales transitorios, sufragio y calamidad doméstica

Art. 42. Licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles (Ley 1280/2009)
Art. 43. Permiso para asistir al entierro de compañeros de trabajo
Art. 44. Grave calamidad doméstica: definición y alcance hasta tercer grado
Art. 45. Trámite de permisos con mínimo cuarenta y ocho (48) horas de anticipación
Art. 46. Permisos de salud y citas médicas (incluye endometriosis – Ley 2338/2023)
Art. 47. Condiciones y certificado para permisos de cita médica
Art. 48. Permiso para atender obligaciones escolares como acudiente
Art. 49. Permiso para citaciones judiciales, administrativas y legales
- Incapacidades por enfermedad común o laboral: reporte y legalización

Art. 50. Inasistencia por enfermedad: aviso el mismo día y justificación en 48 horas
Art. 51. Definición de licencia remunerada y no remunerada
Art. 52. Licencias remuneradas: aprobación y condiciones
Art. 53. Licencias no remuneradas: solicitud con ocho (8) días de anterioridad
Art. 54. Cambios de turno: máximo dos (2) autorizados por mes
Art. 55. Recomendaciones generales para permisos y registros biométricos
Art. 56. Licencia de maternidad (18 semanas) y paternidad – Ley María (Ley 1468/2011)
- Licencia parental compartida – Ley 2114 de 2021: condiciones y requisitos
- Licencia parental flexible a tiempo parcial: condiciones y acuerdo con empleador

Art. 57. Entrega del cargo antes de iniciar la licencia
Art. 58. Licencias para estudios o capacitación patrocinados por la empresa
Art. 59. Ley Isaac: diez (10) días para padres de hijos con enfermedad terminal

CAPÍTULO XII – SALARIO MÍNIMO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO Y PERÍODOS

Art. 60. Libertad de estipulación salarial, salario integral (más de 10 SMLMV)
Art. 61. Salario en especie y beneficios extralegales no constitutivos de salario
Art. 62. Jornal (por días) y sueldo (por períodos mayores): definición
Art. 63. Lugar y forma de pago del salario (consignación bancaria)
Art. 64. Período de pago mensual en los primeros cinco (5) días del período vencido

CAPÍTULO XIII – SERVICIO MÉDICO, SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES E HIGIENE

Art. 65. Obligación del empleador: salud, seguridad, higiene e implementación del SG-SST
Art. 66. Servicios médicos a través de entidades de seguridad social
Art. 67. Aviso de enfermedad y examen médico ordenado por la empresa
Art. 68. Obligaciones del trabajador frente a exámenes e instrucciones médicas
Art. 69. Cumplimiento de normas de higiene y seguridad industrial
Art. 70. Suministro y uso obligatorio de elementos de protección personal
Art. 71. Sanción por no uso de implementos de seguridad
Art. 72. Aislamiento provisional por enfermedades contagiosas o crónicas
Art. 73. Definición de accidente de trabajo y aviso inmediato obligatorio
Art. 74. Exclusión de responsabilidad por accidente intencional o culpa grave del trabajador
Art. 75. Informe e investigación del accidente de trabajo
Art. 76. Prohibición de operar equipos, máquinas o vehículos no asignados
Art. 77. Registro de accidentes de trabajo con fecha, hora y circunstancias
Art. 78. Participación obligatoria en simulacros de emergencia
Art. 79. Normas de seguridad obligatorias para todos los trabajadores
Art. 80. Libre acceso permanente a extintores contra incendio

Art. 81. Control de seguridad en acceso y salida de instalaciones
Art. 82. Control de visitantes y uso de carné de identificación
Art. 83. Sujeción a normas de SST, higiene, seguridad industrial y riesgo psicosocial
Art. 84. Comunicación inmediata de accidente no mortal y registro del médico
Art. 85. Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Art. 86. Normatividad aplicable: C.S.T., Dec. 1072/2015, Res. 0312/2019, Ley 1562/2012

CAPÍTULO XIV – LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE EDAD

Art. 87. Ajuste a disposiciones legales sobre trabajo femenino y de menores
Art. 88. Política de no contratación de menores de edad y Código de Infancia

CAPÍTULO XV – PRESCRIPCIONES DE ORDEN

Art. 89. Deberes generales de los trabajadores (conducta, seguridad, ética y colaboración)

CAPÍTULO XVI – ORDEN JERÁRQUICO

Art. 90. Estructura jerárquica de cargos existentes en la empresa

CAPÍTULO XVII – OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESPECIALES

Art. 91. Obligaciones especiales de la empresa (desconexión laboral, SST, prestaciones)
Art. 92. Obligaciones especiales de los trabajadores
Art. 93. Obligaciones adicionales para coordinadores, jefes y cargos de confianza
Art. 94. Obligaciones de responsabilidad social del trabajador
Art. 95. Compromiso anticorrupción y prohibición de sobornos
Art. 96. Prohibiciones a los trabajadores (listado completo)
Art. 97. Prohibiciones a la empresa (listado completo)

CAPÍTULO XVIII – ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

Art. 98. Solo se aplican sanciones previstas en el reglamento (Art. 114 C.S.T.)
Art. 99. Faltas leves y sus sanciones: suspensión hasta ocho (8) días o dos (2) meses
Art. 100. Faltas graves y terminación unilateral del contrato con justa causa

CAPÍTULO XIX – PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES

Art. 101. Derecho de audiencia del trabajador antes de aplicar sanción disciplinaria
Art. 102. Ineficacia de la sanción impuesta sin el trámite previsto

CAPÍTULO XX – PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Art. 103. Proceso disciplinario laboral: debido proceso, principios y etapas (Ley 2006)
Art. 104. Descargos por faltas graves en 24 horas y terminación inmediata del contrato

CAPÍTULO XXI – RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES PRESENTARLOS Y TRAMITACIÓN

Art. 105. Reclamos ante la Coordinadora de Gestión Humana (GTH)
Art. 106. Asesoría sindical para la presentación de reclamos

CAPÍTULO XXII – ACOSO LABORAL, SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Art. 107. Definición de acoso laboral (Ley 1010 de 2006)

Art. 108. Comportamientos constitutivos de acoso laboral
Art. 109. Acoso sexual – Ley 2365 de 2024: definición, connotación y manifestaciones
Art. 110. Violencia de género: definición y tipos (física, psicológica, sexual, económica, simbólica)

CAPÍTULO XXIII – MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

Art. 111. Actividades de conciencia colectiva para la convivencia laboral
Art. 112. Mecanismos de prevención del acoso implementados por la empresa
Art. 113. Comité de Convivencia Laboral: conformación, funciones, procedimiento y sanciones

CAPÍTULO XXIV – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Art. 114. Recolección, uso y autorización del tratamiento de datos (Ley 1581/2012)

CAPÍTULO XXV – SARLAFT

Art. 115. Conductas violatorias del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo
Art. 116. Denuncias y sanciones penales, administrativas y laborales

CAPÍTULO XXVI – CONFIDENCIALIDAD

Art. 117. Deber de confidencialidad del trabajador sobre información de la empresa
Art. 118. Definición de información confidencial (legal, contable, técnica, comercial)

CAPÍTULO XXVII – PUBLICACIONES

Art. 119. Publicación física (2 copias en 2 sitios) y virtual del reglamento (Art. 120 C.S.T.)

CAPÍTULO XXVIII – VIGENCIA

Art. 120. Entrada en vigencia ocho (8) días después de la publicación

CAPÍTULO XXIX – DISPOSICIONES FINALES

Art. 121. Derogación expresa del reglamento anterior a partir de la vigencia del presente

CAPÍTULO XXX – CLÁUSULAS INEFICACES

Art. 122. No producen efecto las cláusulas que desmejoren condiciones legales del trabajador (Art. 109 C.S.T.)

PREAMBULO

El presente es el reglamento de trabajo prescrito por la sociedad comercial denominada INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., ubicada en la ciudad de Bogotá D.C**.,** departamento de Cundinamarca, la cual en adelante y para todos los efectos derivados directa e indirectamente del presente reglamento se denominará INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y a sus disposiciones quedan sometidas tanto entidad como todos sus trabajadores o trabajadoras. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores o trabajadoras, salvo estipulaciones en contrario, en contratos individuales y/o colectivos que sin embargo solo pueden ser favorables al trabajador o trabajadora. En todo caso respetando la Constitución Nacional en su integridad y aquellos mecanismos tendientes a garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y erradicar cualquier forma de discriminación.

CAPÍTULO I
CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 1. Quien aspire a desempeñar un cargo en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante además participar en el proceso de selección y contratación establecido por ella y acompañar los siguientes documentos (Ley 13 de 1972):

1. Dos (2) Fotocopias de la cédula de ciudadanía, extranjería o tarjeta de identidad, visa o PET según sea el caso.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañera(o) permanente, y/o fotocopia de los documentos de identidad de los integrantes del grupo familiar con derecho a la afiliación al sistema de seguridad social integral y a la caja de compensación familiar.
3. Autorización escrita del Ministerio del Trabajo o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos, el Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
4. Hoja de vida actualizada.
5. Fotocopia del acta de grado de bachillerato, pregrado o postgrado, del diploma y de la tarjeta profesional, según el caso. Además, se anexarán fotocopias de los certificados de capacitación que haya recibido.
6. Certificados de los empleadores o empleadoras con quien hayan trabajado en que consten el tiempo de servicios, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado, si ha laborado con anterioridad.
7. Copia de la licencia de conducción vigente y con categoría correcta para aquellos trabajadores que se presenten a desempeñar cargos en los cuales deban operar vehículos automotores y/o motocicletas de cualquier tipo.
8. Certificado de residencia y/o vecindad para aquellos trabajadores que deban pertenecer a las comunidades de influencia en la zona de operación del empleador.
9. Fotocopia de la licencia de conducción para los aspirantes a cargos cuyas funciones impliquen las labores de operación de vehículos o máquinas.
10. Registro de foto digital y dos fotos impresas.

Todos los procedimientos y requisitos de ingreso están sujetos a las condiciones que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., EMPRESA tiene establecidos o llegué a establecer en el futuro, de conformidad a los procedimientos de selección, competencias, perfiles y estructura de cargos de esta.

PARÁGRAFO 1. Si el aspirante no cumple, a juicio de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., con los requisitos establecidos para el cargo, así se le informará, sin lugar a obtener información o certificación sobre el resultado de los exámenes, ni exigir de la institución explicaciones sobre su determinación, en cualquier etapa del proceso de selección o de contratación.

PARÁGRAFO 2. Las declaraciones hechas por el Aspirante y la información presentada para su contratación se considerarán recibidas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., bajo juramento, y por consiguiente cualquier inexactitud o alteración, modificación o discordancia con la realidad, se tendrá como engaño para conseguir la celebración del contrato individual de trabajo, con las consecuencias legales correspondientes, en especial la terminación de este con justa causa.

PARÁGRAFO 3. En principio, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no contrata menores de edad, salvo expresa disposición legal. Para la ejecución de contratos laborales con personas menores de edad, se acatarán las siguientes disposiciones: La edad mínima de admisión al trabajo es de quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización, expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Comisario de Familia y a falta de este por el alcalde Municipal, y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este reglamento.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 44 precisa que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda explotación laboral o económica, trabajos riesgosos y que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás y así mismo el artículo 45 establece un margen de protección al adolescente y a su formación integral.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., se acoje a lo dispuesto en Ley 12 de 1991 “Los Derechos del Niño”; Ley 515 de 1999 “Ratifica el Convenio 138 de la OIT, Establece la edad mínima de admisión al empleo previa autorización del inspector de trabajo”: Ley 704 de 2001 “Avala el convenio182 de la OIT, Clasifica las peores formas de trabajo infantil”; Ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y Adolescencia, Se establece una corresponsabilidad entre el estado, la familia y la sociedad para garantizar el pleno goce de los derechos de los niños, niñas y adeloscentes, se debe proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las peores formas de trabajo infantil, La edad mínima de admisión al trabajo es 15 años¸se debe proteger a los adolescentes autorizados para trabajar; Resolución 1677 de 2008 Clasifica las actividades nocivas y peligrosas para los adolescentes; Decreto 859 de 1995 Crea el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador o trabajadora; Ley 1453 de 2011 “Seguridad Ciudadana”, Penaliza con cárcel la explotación de menores y demás normas que lo adicionen o complementen.

PARÁGRAFO 4. Para la contratación laboral con personas menores de edad, se acatarán las siguientes disposiciones: La edad mínima de admisión al trabajo es de quince (15) años de edad. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años de edad requieren la respectiva autorización, expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Comisario de Familia y a falta de este por el Alcalde Municipal, para la contratación de menores indígenas que se rijan por las normas de su legislación especial, necesita autorización del gobernador del cabildo indígena o de la autoridad de la comunidad respectiva y a falta de ellos la autorización será otorgada por el Ministerio de Trabajo y gozarán de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este reglamento.

Se prohíbe el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza. Así como es obligación de EL EMPLEADOR velar por el cumplimiento de esta prohibición

La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente.

JORNADA DE TRABAJO: La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 p.m.

2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 p.m. Artículo 113 de la ley 1098 de 2006 – Artículo 171 del C.S.T.

3. Las menores en caso de maternidad sin perjuicio de los derechos consagrados en las normas, la jornada del adolescente mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) años no podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales.

4. SALARIO**:** Los adolescentes autorizados para trabajar, tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., de acuerdo con las condiciones de admisión comprueba la edad del candidato a ocupar la vacante, verificando que tenga la mayoría de edad; de esta manera aseguramos que no haya niños, niñas o adolescentes trabajando en la misma.

En caso de llegar a contratar menores de edad por expresa disposición legal, se contratarán de acuerdo con la legalidad pertinente y con pleno cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley Colombiana.

REMEDIACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Las acciones de remediación contempladas en caso de que se contraten menores de edad son las siguientes:

- Contratar en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en lugar del niño, a un familiar cercano.
- Involucrar a los padres o tutores del menor para motivarlo a continuar estudiando y realizar el respectivo seguimiento.
- Apoyar con un aporte económico al menor para el sostenimiento y gastos escolares (por un tiempo definido).
- Involucrar al ICBF y su asistencia social, a las asociaciones de voluntariados o a ONG, entre otros, para que colaboren en el monitoreo y conclusión de las acciones tomadas de la situación del niño y de su contexto familiar.

En la decisión de las soluciones por implementar participan la Gerencia y el responsable del Departamento de Recurso Humano o su equivalente.

PARÁGRAFO 5: CONTRATACIÓN DE MIGRANTES

La Constitución Política de Colombia trae una disposición relacionada con el derecho al trabajo, aplicable de conformidad con el artículo 100 de la misma Carta a los extranjeros.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., aplica y promueve la igualdad de oportunidades sobre el trabajo, población migrante y las normas que lo cobijan.

- Asamblea General de las Naciones Unidas (1990). Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores o trabajadoras migratorios y de sus familiares. Nueva York, Estados Unidos.
- Ley 146 del 13 de julio de 1994 «se aprueba "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores o trabajadoras Migratorios y de sus Familiares", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990».
- Norma Internacional ISO 26000 (2010). Guía de responsabilidad social. Ginebra, Suiza.
- Ministerio del Trabajo (2011). Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá, Colombia.
- Constitución Política de Colombia 1991.
- Y demás que lo adicionen o lo complementen.

Desde el poder público internacional se gesta la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores o trabajadoras migratorios y de sus familias (1990), que busca dar garantías de un trabajo digno a todos los trabajadores o trabajadoras migrantes.

“En el principio y derecho fundamental en el trabajo que dictamina la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación, dispone que “una organización debería confirmar que sus políticas de empleo están libres de discriminación por razón de raza, color, género, religión, nacionalidad, origen social, opinión política, edad o discapacidad” (ISO 26000, 2010: 32). También las empresas deberían “asegurar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores o trabajadoras y no discriminar, ya sea directa o indirectamente, en ninguna práctica laboral” (ISO 26000, 2010: 36)”.

En cumplimiento de lo establecido, En el caso de los derechos de todos los trabajadores o trabajadoras migrantes la ley dispone entre otros lo siguiente:

- Los trabajadores o trabajadoras migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y de: a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término (Artículo 25, ley 146, 1994).
- Los trabajadores o trabajadoras migratorias y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables (Artículo 27, ley 146, 1994).
- Y para garantizar que los derechos fundamentales anteriormente descritos, los Estados adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los trabajadores o trabajadoras migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los empleadores o empleadoras no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades (Párrafo 3, Artículo 25, ley 146, 1994).

El estatus migratorio no será impedimento para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. Las personas trabajadoras extranjeras sin consideración de su situación migratoria en el país gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a las nacionales, salvo

las limitaciones que establezcan la Constitución o la Ley. Una vez suscrito el contrato de trabajo con persona natural o jurídica, se facilitará la regulación migratoria de la persona trabajadora, para lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentará el proceso correspondiente dentro de los siguientes 6 meses de la entrada en vigor de esta Ley. En todo caso a los trabajadores migrantes se le garantizará el acceso a la justicia laboral.

a. Todas las profesiones reguladas para las personas trabajadoras colombianas también lo serán para las personas trabajadoras extranjeras quienes deberán acreditar su idoneidad académica y profesional de acuerdo con los estándares internacionales ante el Ministerio de Educación Nacional.

b. El Ministerio de Educación Nacional determinará tas profesiones y los requisitos que tendrán esta exigencia.

Se prohíbe el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza. Así como es obligación de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., velar por el cumplimiento de esta prohibición

La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente.

PARÁGRAFO 6: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto; así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezcan” (artículo 1 Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (artículo 43 C.N., artículos 1 y 2, Convenio número 111 de la OIT, Resolución número 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de VIH (Decreto Reglamentario número 559 de 1991, artículo 22), ni la libreta Militar (Artículo 111 Decreto 2150 de 1995).

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., decidirá si admite o no al aspirante; en caso afirmativo, se procederá a enviarle a que se practique los exámenes médicos de ingreso para la suscripción del contrato individual de trabajo, siendo este, un requisito anterior a la iniciacion de la prestación de sus servicios.

CAPÍTULO II
PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 2. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la entidad, las aptitudes del trabajador o trabajadora y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo en la institución. (Artículo 76 del C.S.T.).

ARTÍCULO 3. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato individual de trabajo (Artículo 77, numeral 1 del C.S.T.).

ARTÍCULO 4. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos individuales de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador o empleadora y

trabajador o trabajadora se celebren contratos individuales de trabajo sucesivos no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (Artículo 7 de la Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 5. Durante el período de prueba, el contrato de trabajo puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador o trabajadora continuare al servicio del empleador o empleadora, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste se considerarán regulados por las normas del contrato individual de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores o trabajadoras en período de prueba gozan de todas las prestaciones sociales y de aquellas que establezcan en acuerdos colectivos de trabajo o en el contrato individual de trabajo o políticas de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., (Artículo 80 del C.S.T.).

CAPÍTULO III
CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 6. Es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.

PARÁGRAFO. Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo; b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje; c) La formación se recibe a título estrictamente personal; d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.

Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de EL EMPLEADOR un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.

El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente.

Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos laborales a la ARL que cubre INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen del trabajador o la trabajadora independientes, y pagado plenamente por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional. (Artículo 30 de la Ley 789 de 2002).

CAPÍTULO IV

TRABAJADOR O TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 7. Son meros trabajadores o trabajadoras accidentales o transitorias, los que se ocupen en labores de corta duración, no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., Estos trabajadores o trabajadoras tienen derecho, además del salario al descanso remunerado en dominicales y festivos (Artículo 6 del C.S.T.), y de conformidad con las Sentencias de la Corte Constitucional 824 y 826, que garantizan a los trabajadores o trabajadoras transitorios los mismos derechos laborales que los trabajadores o trabajadoras de la misma entidad.

CAPÍTULO V
OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN LABORAL

1. TELETRABAJO

Adición al Reglamento Interno de Trabajo adoptado por EL EMPLEADOR, incorporando lo dispuesto en la Ley 1221 de Julio 16 de 2008, reglamentada por el Decreto 0884 del 30 de abril de 2012 respecto al TELETRABAJO.

Objeto y ámbito de aplicación.

El presente apartado tiene como objeto la regulación de la modalidad de teletrabajo en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., Este reglamento hace parte de los acuerdos individuales de teletrabajo, celebrados o que se celebren con todos los teletrabajadores o las teletrabajadoras, salvo estipulaciones en contrario, que, sin embargo, solo pueden ser favorables al teletrabajador o la teletrabajadora.

Según la normatividad colombiana vigente con respecto al teletrabajo, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:

El Teletrabajo es una forma de organización laboral, que se da en el marco de un contrato individual de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –TIC- para el contacto entre el trabajador o la trabajadora y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador o la trabajadora en un sitio específico de trabajo.

EL TELETRABAJADOR O LA TELETRABAJADORA es la persona que utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en el marco de una relación laboral dependiente, en la cual le sean garantizados todos sus derechos laborales.

La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., como para el trabajador o la trabajadora. Los trabajadores o las trabajadoras que actualmente realicen su trabajo en las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y pasen a ser teletrabajadores o teletrabajadoras, conservan el derecho de solicitar en cualquier momento, volver a la actividad laboral convencional.

Si previamente existe un contrato individual de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos de teletrabajo y será anexado a la concordia laboral y a la hoja de vida del empleado o empleada.

En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador o una teletrabajadora, estos no podrán exigir posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones de INVERSIONES

AGROPECUARIAS LOM S.A.S., a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado el caso, dejaría de ser teletrabajador o teletrabajadora.

a. OBJETIVOS

Todo programa de teletrabajo en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., se guiará por los siguientes objetivos:

• Conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores o las trabajadoras a través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio u estación de teletrabajo, todo ello garantizando la cantidad y calidad del servicio.
• Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos y no de tiempo presencial en el lugar de trabajo.
• Aumentar el compromiso, identidad y el nivel de motivación del personal para con la organización y las labores desempeñadas.
• Disminuir el ausentismo laboral.
• Mejorar los procesos laborales en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S...
• Facilitar el acceso al teletrabajo a las personas discapacitadas, con cargas familiares, problemas de movilidad, o en general con problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

b. MODALIDADES DEL TELETRABAJO

• **Autónomos** son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.

• **Móviles** son aquellos teletrabajadores o teletrabajadoras que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles.

• **Suplementarios**, son aquellos teletrabajadores o teletrabajadoras que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. Teletrabajador o la trabajadora. Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., a la que presta sus servicios.

***Contrato o vinculación de teletrabajo**. El contrato o vinculación que se genere en esta forma de organización laboral de teletrabajo debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social para los trabajadores o las trabajadoras particulares y en las disposiciones vigentes que rigen las relaciones con los servidores públicos, y con las garantías a que se refiere el artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, y especialmente deberá indicar:

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.

2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador o la teletrabajadora realizarán sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.

3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador o la teletrabajadora al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.

4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador o la teletrabajadora.

Parágrafo. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral, y el teletrabajador o teletrabajadora a petición del empleador o empleadora se mantiene en la jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, o le asigna más trabajo del normal, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado.

- **Elementos de Trabajo**

c. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

A continuación, se presentan los factores decisivos a considerar por cada entidad en materia tecnológica al momento de adoptar modelos de teletrabajo.

d. EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

Las necesidades técnicas del teletrabajador o teletrabajadora estarán dadas en función de las necesidades del trabajo encomendado, siendo requisitos mínimos, los siguientes: • Un computador personal con las condiciones adecuadas para realizar las tareas encomendadas, que puede o no ser suministrado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., dependiendo si el teletrabajador o teletrabajadora suministra un equipo personal para tal fin. • Una conexión de banda ancha con una velocidad adecuada y suficiente para las tareas que se lleven a cabo. • Una cuenta de correo electrónico. • El resto de las condiciones técnicas necesarias para desempeñar el teletrabajo.

A continuación, se listan los compromisos de las partes referente a los equipos, aplicaciones, documentación y suministros entregados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S:

• INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., brindará las herramientas específicas (hardware /software) que considere necesarias para el desarrollo de las funciones e implementará las correspondientes medidas de control y acceso, con el fin de garantizar la protección de datos y de los mismos equipos y aplicaciones entregadas. De igual forma, el teletrabajador o teletrabajadora deberá respetar lo contemplado en las leyes colombianas, así como las instrucciones por escrito que reciban de sus supervisores o jefes inmediatos.

• El teletrabajador o teletrabajadora no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador o empleadora, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador o empleadora, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

• De igual forma, el teletrabajador o teletrabajadora no podrán compartir los usuarios y/o contraseñas personales de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., que le hayan sido entregados con ocasión del teletrabajo contratado.
• El teletrabajador o teletrabajadora deberá conservar, mantener y devolver en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, en el momento en que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., lo solicite, los instrumentos, equipos informáticos y los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.

Básico: Telecomunicaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

- Canal de Internet
- Canal de Banda Ancha
- Línea telefónica
- Servicios de nube
- Computador de escritorio o portátil
- E-mail o correo electrónico
- Mensajería instantánea
- VPN o Red Privada Virtual
- Sistema de gestión remota de PC. (antivirus y soporte de escritorio).
- Sistema de copia de respaldo remoto

La Ley 1221 de 2008, precisó que los empleadores o empleadoras deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores o teletrabajadoras, conexiones, programas, así como el mantenimiento y soporte técnico que se requiera para el desarrollo del trabajo por esta modalidad.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., informará al teletrabajador o teletrabajadora sobre las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento.

Suministrar a los teletrabajadores o teletrabajadoras equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y garantizar que los teletrabajadores o teletrabajadoras reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.

- **Registro de Teletrabajador o Teletrabajadora**.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., informará de dicha vinculación a los Inspectores de Trabajo del respectivo municipio y donde no existan estos, al alcalde municipal, para lo cual el Ministerio de la Protección deberá reglamentar el formulario para suministrar la información necesaria.

- **Registro del Teletrabajador o Teletrabajadora**.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., informará de dicha vinculación a los Inspectores de Trabajo del respectivo municipio y donde no existan estos, al alcalde municipal, para lo cual el Ministerio de la Protección deberá reglamentar el formulario para suministrar la información necesaria.

a. CONDICIONES DE ACCESO AL PROGRAMA DE TELETRABAJO.

Los empleados de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrán solicitar su participación en el programa de teletrabajo si cumplen con las siguientes disposiciones:

• La permanencia mínima de 2 años en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., como trabajador o trabajadora para ser admitido como teletrabajador o teletrabajadora.
• Diligenciar el formato de solicitud de ingreso al programa o suscribir otrosí mediante el cual se modifica el lugar o sitio de trabajo, en situaciones o días especiales,
• Haber superado el proceso de evaluación de la solicitud y de definición de las características específicas en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo, así como la definición previa de los objetivos y mecanismos de control acordados juntamente con el jefe inmediato.
• Haber superado la inspección de la estación de teletrabajo propuesta por el teletrabajador o la teletrabajadora.
• Cumplir con los requisitos estipulados en el presente reglamento y las posteriores modificaciones y mejoras que se incorporen al mismo.

b. ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TELETRABAJO.

Con el fin de evaluar continuamente y realizar acciones de mejora que permitan la adopción de buenas prácticas en esta modalidad laboral no presencial, se creará un equipo de coordinador, formado por personas que mantengan relaciones fluidas con los responsables directos de todas las áreas de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., que gestionen, entre otros, aspectos como la evaluación y autorización de ingreso de empleados a dicha modalidad, así como los relacionados con las comunicaciones, las relaciones laborales, las tecnologías de la información y la comunicación, o la prevención de riesgos laborales. A continuación, se mencionan los miembros que conformarán el equipo coordinador, quienes podrán variar en función de las circunstancias:

• El Gerente / Representante legal.
• El director o jefe del área encargada de la gestión de recursos humanos.
• El director o jefe responsable del área de seguridad y salud en el trabajo.
• El director o jefe del área responsable de sistemas y tecnologías de la información y la comunicación.
• Un representante de los teletrabajadores o las teletrabajadoras.
• Un máximo de dos empleados seleccionados por la gerencia.

Una vez constituido este equipo coordinador procederán a definir el reglamento del equipo donde constará su alcance, la periodicidad de las reuniones, los mecanismos de selección y conducto regular para atender a las situaciones propias de esta modalidad y los demás temas que se consideren pertinentes para ser dirimidos por tal órgano de control.

c. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Los teletrabajadores o teletrabajadoras deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-. Los teletrabajadores o teletrabajadoras en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, serán afiliados por parte INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de Compensación Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.

d. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Serán obligaciones de las partes en materia de riesgos laborales en el teletrabajo: **Del empleador o empleadora**:

• El empleador o empleadora deben realizar la verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo, para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.

• Incorporar en el Reglamento Interno de Trabajo o mediante resolución, las condiciones especiales para que opere el teletrabajo en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

• Realizar y firmar acuerdo de teletrabajo o dependiendo del caso, contrato individual de trabajo en la modalidad de teletrabajo, incorporando las condiciones establecidas en el artículo 3° del Decreto 884 de 2012.

• Contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del teletrabajador o teletrabajadora cuando esté trabajando.

• Establecer las horas del día y los días de la semana en que el teletrabajador o teletrabajadora debe estar accesible y disponible para INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en el marco de la Jornada Laboral.

• Implementar los correctivos necesarios con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales que se presenten en el lugar de trabajo del teletrabajador o teletrabajadora.

• Las obligaciones en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, definidas en la normatividad vigente, de conformidad con el Parágrafo 2°, artículo 26, Ley 1562 de 2012.

• Suministrar a los teletrabajadores o teletrabajadoras equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y garantizar que los teletrabajadores o teletrabajadoras reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.

• Informar y dar una copia al teletrabajador o teletrabajadora de la política de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en materia de salud y seguridad en el teletrabajo. • Verificar que las condiciones locativas e higiénicas del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la ley. **Del teletrabajador o teletrabajadora**:

• Diligenciar el formato de Auto reporte de Condiciones de Trabajo con el fin de determinar los peligros presentes en el lugar de trabajo, sobre los cuales el empleador o empleadora implementarán los correctivos necesarios, con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.

• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por la Administradora de Riesgos Laborales.

• Referente al teletrabajo, las obligaciones del teletrabajador o teletrabajadora en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), son las definidas por la normatividad vigente de conformidad con el artículo 27 de la Ley 1562 de 2012.

• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

• Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores o empleadoras.

• Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, o como vigías ocupacionales.

• Reportar los accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente.

• Utilizar los equipos y herramientas suministrados en forma adecuada, y participar en los programas y actividades de promoción y prevención.

• En general cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 22 del Decreto 1295 de 1994.

e. GARANTIAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TELETRABAJADORES.

Por medio del cual se adicionan unos numerales al artículo 6 de la Ley 1221 de 2008: Las relaciones laborales con teletrabajadores transnacionales cuyo contrato de trabajo se haya celebrado en el territorio colombiano, se regirá por las leyes colombianas.

Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán garantizar la cobertura respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los teletrabajadores transnacionales en el país donde se encuentren prestando el servicio. En este caso podrán contratar seguros adicionales en el extranjero que correrán por cuenta del empleador.

El empleador deberá proporcionar programas de formación y capacitación para teletrabajadores, enfocándose en el manejo de herramientas tecnológicas, gestión del tiempo y habilidades de comunicación remota."

f. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

Son responsabilidades de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

• La seguridad del teletrabajador o teletrabajadora conforme a la legislación vigente. • El suministro a los teletrabajadores o teletrabajadoras de equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y garantizar que los teletrabajadores o teletrabajadoras reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
• Incluir al teletrabajador o teletrabajadora dentro del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y permitirle la participación en las actividades del comité paritario.
• Informar y dar una copia al teletrabajador o teletrabajadora de la política de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en materia de salud y seguridad en el trabajo.
• Definir la unidad de causación del salario.

AUXILIO DE CONECTIVIDAD. Por medio del cual se adiciona un artículo a la Ley 1221 de 2008. “Artículo 6A de la ley 1221. Auxilio de Conectividad en Reemplazo del Auxilio de Transporte. El empleador o empleadora deberá otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajador o teletrabajadora que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte.

En todo caso, los teletrabajadores y teletrabajadoras solo tendrán derecho a recibir uno de estos auxilios, independientemente de la modalidad de teletrabajo otorgado. El auxilio de conectividad será equivalente al auxilio de transporte vigente y se ajustará anualmente de acuerdo con los criterios establecidos a la Ley 278 de 1996.

El auxilio de conectividad no es constitutivo de salario, sin embargo, el auxilio de conectividad será base de liquidación de prestaciones sociales para aquellos trabajadores o trabajadoras que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” El empleador o empleadora deberá otorgar el reconocimiento de un auxilio de conectividad para teletrabajadores y teletrabajadoras que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte.

PROMOCION DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRABAJO A DISTANCIA.

Las empresas podrán promover la transición de puestos de trabajo presenciales a la implementación de diferentes modalidades de trabajo a distancia en los territorios que cuenten con conectividad de internet y accederán a los incentivos reglamentados por el Gobierno nacional dentro del año siguiente a la aprobación de la presente Ley, para tal fin.

2. TRABAJO EN CASA

El Decreto 649 adiciona la sección 7 del Capítulo 6 del Título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015

a. EL TRABAJO EN CASA ES UN CAMBIO DE AMBIENTE DE OFICINA A CASA.

La habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral.

b. **TÉRMINO DEL TRABAJO EN CASA**.

La habilitación de trabajo en casa originada por circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales se extenderá hasta por un término de tres (3) meses prorrogables por un término igual por una única vez, sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador o trabajadora pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones.

En todo caso, conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación.

Se entiende como trabajo en casa la habilitación al trabajador o trabajadora para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del acuerdo laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador o trabajadora pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o trabajadora o funcionario en las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o entidad.

c. CRITERIOS

a. **Coordinación**. Las funciones, servicios y actividades laborales deberán desarrollarse de manera armónica y complementaria entre el empleador o empleadora y el trabajador o trabajadora para alcanzar los objetivos y logros fijados. La coordinación deberá darse desde el momento mismo de la asignación de tareas o actividades, para lo cual se deberán fijar los medios y herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca.

b. **Desconexión laboral**. Es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador o trabajadora a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su parte el empleador o empleadora se abstendrán de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador o trabajadora por fuera de la jornada laboral.

c. **Elementos de la relación laboral en el Trabajo en Casa**. La habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad subordinante del empleador o empleadora, junto con la potestad de supervisión de las labores del trabajador o trabajadora. Permanecerán todas las obligaciones, derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., determinará los instrumentos, la frecuencia y el modelo de evaluación del desempeño, cumplimiento de metas, así como el mecanismo para el reporte y/o resultados de éstas, por el tiempo que dure el trabajo en casa.

El seguimiento de los objetivos y actividades de los trabajadores o las trabajadoras deberá obedecer a criterios concertados y establecidos con anterioridad.

3. **Derechos salariales y prestacionales**. Durante el tiempo que el trabajador o trabajadora preste sus servicios o desarrolle sus actividades bajo la habilitación de trabajo en casa, tendrá derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales derivadas de su relación laboral.

A los trabajadores o trabajadoras que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigente y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular, durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación de trabajo en casa, se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital.

El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables.

Para los trabajadores o trabajadoras, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte.

4. **Garantías laborales, sindicales y de seguridad social**. Durante el tiempo que se preste el servicio o actividad bajo la habilitación de trabajo en casa, el trabajador o trabajadora continuará disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, entre otras, las que regulan la jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, descansos dentro de la jornada laboral, derechos de asociación y negociación sindical y en general todos los beneficios a que tenga derecho en el marco de la respectiva relación laboral.

d. JORNADA DE TRABAJO.

Estarán excluidos del cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración del trabajo suplementario los trabajadores o trabajadoras de dirección, de confianza o de manejo.

e. ELEMENTOS DE TRABAJO.

Para el desarrollo del trabajo en casa y el cumplimiento de sus funciones, el trabajador o trabajadora, podrá disponer de sus propios equipos y demás herramientas, siempre que medie acuerdo con el respectivo empleador o empleadora. Si no se llega al mencionado acuerdo, el empleador o empleadora suministrarán los equipos, sistemas de información, software o materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada, de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto.

El empleador o empleadora definirán los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos, así como respecto a la custodia y reserva de la información de conformidad con la normativa vigente sobre la materia. En todo caso el empleador o empleadora es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las

actividades, cumplimiento de funciones y prestación del servicio bajo la habilitación de trabajo en casa.

f. SERVICIO AL CLIENTE

Canales oficiales de comunicación para ciudadanos y usuarios. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., deberá adoptar las directrices necesarias para el desarrollo del trabajo en la habilitación del trabajo en casa, y en especial darán a conocer a los ciudadanos y usuarios en su página web, los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán sus servicios de manera virtual, así como los mecanismos tecnológicos y/o virtuales que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones. En todo caso la habilitación de trabajo en casa no implicará retroceso, demoras o falta de calidad en la atención y en el desempeño de funciones y prestación de servicios.

g. ASPECTOS EN SST, LEY 2088 DE 2021

Durante el tiempo que se presten los servicios o actividades bajo la habilitación del trabajo en casa el trabajador o trabajadora continuará amparado por las acciones de promoción y prevención, así como de las prestaciones económicas y asistenciales, en materia de riesgos laborales.

Notificar a la ARL del trabajador o trabajadora en casa.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., promoverá la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales, en los trabajadores o trabajadoras cuando la actividad a desarrollar así lo requiera.

Garantizar a través de las capacitaciones a que haya lugar el uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicación - TIC.

- ✓ Actualizar la matriz de peligros del trabajo en casa.
- ✓ Plan de trabajo anual debe ser actualizado incluyendo trabajo en casa.
- ✓ Se realiza una evaluación o inspección al trabajo en casa.
- ✓ Se deben incluir en los programas de bienestar y capacitación que promueva la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales.
- ✓ Se debe realizar seguimiento a las condiciones de salud.
- ✓ Se deben establecer Canales oficiales de comunicación donde se les notifiquen a los trabajadores o trabajadoras la información y donde ellos puedan reportar accidentes o presuntas enfermedades profesionales o cualquier tema de seguridad y salud en el trabajo.

3. TRABAJO REMOTO

Ley 2121 de 2021

El trabajo remoto se contrata o se puede migrar a esta modalidad.

Crear una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota.

El contrato laboral se puede suscribir de manera digital y/o a través de firma electrónica. El contrato se ejecuta desde que inicia hasta que termina de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo tales como plataformas, softwares, programas, dispositivos y/o equipos que permitan la comunicación, interacción y/o ejecución del contrato de trabajo de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red que permita

ejecutar dichas acciones. Los trabajadores o trabajadoras actuales por acuerdo con su empleador o empleadora pueden migrar a esta forma de contrato, respetando sus derechos adquiridos.

A través de esta forma de contrato se debe fomentar la vinculación de jóvenes, mujeres, grupos étnicos y/o personas con discapacidad. Adicionalmente comprende que trabajador o trabajadora que tenga a su cuidado personas menores de catorce (14) años, personas con discapacidad o adultos mayores en primer grado de consanguinidad que conviven con el trabajador o trabajadora remoto y que requiera atenciones específicas tendrá derecho a horarios compatibles a las tareas de cuidado y/o interrumpir la jornada con autorización previa del empleador o empleadora, sin que existe desmejoramiento de las sus condiciones laborales. Es decir, la implementación de una jornada laboral flexible que permita un equilibrio entre su trabajo y su carga de cuidado.

Esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo se efectuará de manera remota en su totalidad e implica una vinculación laboral con el reconocimiento de los derechos y garantías derivadas de un contrato de trabajo. No requiere un lugar físico determinado. Lugar de prestación del servicio acordado entre las partes, previo visto bueno de la ARL. Principio de esta vinculación es la flexibilidad. No existe exclusividad laboral, aunque se puede pactar cuando se encuentra en riesgos asuntos confidenciales del empleador o empleadora incluir acuerdos de confidencialidad. Se puede terminar de manera remota. El empleador o empleadora podrán verificar la conexión con que cuenta el trabajador o trabajadora y que esta sea apta para la tarea encomendada. Los trabajadores o trabajadoras podrán ser citados a las instalaciones del empleador o empleadora para verificar estándares y requisitos de las herramientas y equipos, cuando se deban actualizar o instalar programas y/o equipos.

El trabajador o trabajadora remota contará de iguales derechos y garantías de cualquier trabajador o trabajadora.

Los trabajadores o trabajadoras podrán ser citados a las instalaciones del empleador o empleadora para cuando el trabajador o trabajadora presente incumplimientos para rendir un proceso disciplinario.

Desconexión laboral. Es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador o trabajadora a disfrutar de su tiempo de descanso.

En el trabajo remoto determinar las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio.

Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los elementos de trabajo por parte del empleador o empleadora al trabajador o trabajadora remoto. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador o trabajadora remota.

a. DERECHOS Y PRESTACIONES

El pago del salario se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes.

El empleador o empleadora conservarán el poder subordinante, en el marco del respeto de los derechos mínimos del trabajador o trabajadora y de las regulaciones establecidas en la legislación laboral; así como en lo relacionado con la facultad de ejercer el poder disciplinario a que haya lugar.

El contrato de trabajo, ejecutado de manera remota, en materia de aportes a la seguridad social se regulará por las normas vigentes en materia de Sistema General de Seguridad Social.

El trabajador o trabajadora remoto y el empleador o empleadora acordarán el tiempo de ejecución, sin perjuicio de las formalidades del contrato a término fijo, y el momento de la prestación del servicio, sin sobrepasar la jornada máxima legal, y sin que ello implique un desconocimiento de sus derechos mínimos y/o garantías irrenunciables, excepto si se trata de un cargo de dirección, confianza o manejo. Al trabajo remoto se le aplicarán las normas sobre garantías y derechos sindicales previstas en la legislación laboral vigente.

b. **JORNADA DE TRABAJO**.

Determinar las funciones, los días y los horarios en que el trabajador o trabajadora remoto realizará sus actividades para efectos de ayudar a identificar el origen en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal cuando esté sometida a ella.

Los trabajadores o trabajadoras que, de común acuerdo con el empleador o empleadora, ejecuten su contrato de manera remota, tendrán derecho al reconocimiento y pago de las horas extras a su jornada de trabajo ordinaria o contractual, como también al trabajo realizado en dominicales y festivo de conformidad a lo establecido en el artículo 134, 159 Y 179 del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de lo pactado para los cargos de dirección, manejo o confianza.

El trabajador o trabajadora remota podrá prestar los servicios para los cuales fue contratado, conforme a sus necesidades y las del empleador o empleadora. Lo anterior no permite, en ningún caso y por ningún motivo, el desmejoramiento de las condiciones salariales del trabajador o trabajadora. Dicha jornada será distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento estricto de horario al día.

c. ELEMENTOS DE TRABAJO

El empleador o empleadora deberán poner a disposición del trabajador o trabajadora remota, las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o telefonía, así como cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él.

El empleador o empleadora deberán asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación del servicio. El costo de implementar las tecnologías requeridas para tal efecto correrá por cuenta del empleador o empleadora.

Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los elementos de trabajo por parte del empleador o empleadora al trabajador o trabajadora remoto. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador o trabajadora remota.

d. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.

Según la Ley 2069 de diciembre de 2020, artículo 16, el Gobierno Nacional expedirá un régimen especial para nómadas digitales y trabajador o trabajadora remotas. Este régimen aún no se ha expedido.

e. ASPECTOS EN SST

El trabajador o trabajadora deberá informar al empleador o empleadora sobre el lugar escogido para la realización de la labor y previo visto bueno de la ARL quien deberá aprobar el lugar escogido para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo las recomendaciones de la ARL y propiciar el autocuidado como medida de prevención.

Notificar a la ARL del trabajador o trabajadora remoto.

Realización de exámenes médicos de salud de ingreso, periódicos y de egreso

Aplicación de normas de prevención, corrección y sanción del acoso laboral en el trabajo remoto

Programa de prevención, control y actuación de riesgos laborales a cargo de la ARL y deberá ser suministrados al trabajador o trabajadora y empleador o empleadora – Se deberá allegar de forma previa a la ARL copia del contrato de trabajo o acto administrativo de vinculación laboral y formulario de riesgos y origen de contingencias suministrado por la ARL.

El trabajador o trabajadora es amparado por las acciones de promoción y prevención, así como de las prestaciones económicas y asistenciales, en materia de riesgos laborales.

Actualización de documentos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como; Matriz de riesgo, realizar inspección al iniciar, auto reporte de condiciones de salud, planes de acción resultantes de inspección, capacitaciones, sistemas de vigilancia epidemiológicos. Exámenes ocupacionales, recomendaciones de salud, etc.

TRABAJADORES DISCAPACITADOS

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., que cuente con hasta 500 trabajadores deberá contratar o mantener contratados, segun corresponda, al menos dos (2) trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir de 501 trabajadores en adelante, deberán contratar o mantener contratados, segun corresponda, al menos un (1) trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores.

Esta obligación aplicará sobre el total de trabajadores de carácter permanente. Lo anterior no impide que VERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., de forma voluntaria, pueda contratar un número mayor de trabajadores con discapacidad al mínimo exigido.

Las personas con discapacidad deberán contar con la certificación expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

El empleador deberá reportar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad, dentro de los quince días siguientes a su celebracidn a traves del sitio electrónico del Ministerio del Trabajo, quien llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha informacion. La fiscalizacion del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo corresponderá al Ministerio del Trabajo.

El incumplimiento de esta obligación dará origen a las sanciones que corresponda en cabeza de las autoridades de inspeccion, vigilancia y control laboral, de conformidad con lo previsto en la Ley 1610 de 2013 y las normas que la modifiquen o complementen.

En aquellos cargos y sectores de la economia donde no sea posible contratar personas en estado de discapacidad o invalidez, deberá informarse dicha situación al Ministerio del Trabajo.

La aplicación de los valores y/o porcentajes indicados en el numeral 17 de este artículo será optativa en el primer año de entrada en vigor de la presente ley, tiempo durante el cual las empresas iniciarán un plan de revision técnica para la implementación de los ajustes razonables que se requieran. A partir del segundo año los valores y/o indicadores serán de obligatorio cumplimiento.

Cuando INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., acredite de manera fehaciente el pago directo al trabajador o trabajadora del valor correspondiente a las cesantías, dicho pago se considerará liberatorio de la obligación, y no procederá sanción por la no consignación, salvo que se

demuestre que el pago no se realice en condiciones de libertad y que no fue utilizado en fines autorizados por la ley. No obstante, la afiliación a Fondo de Cesantías es obligatoria.

TRABAJO AGROPECUARIO.

En el primer año de vigencia de esta ley, el estado formulará una politica pública de apoyo al trabajo agropecuario. Esta politica tendrá como fin apoyar, acompañar y proteger a las unidades productivas nacionales dedicadas a la actividad agropecuaria, en aras de que sus trabajadores puedan disfrutar de todos los derechos y garantias plasmados en la constitucidn y las leyes, atendiendo las particularidades de este sector.

La condición de trabajador o trabajadora agropecuario no es excluyente con su reconocimiento como persona indigena o campesina.

CAPÍTULO VI
HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 8. Las horas de entrada y salida de los trabajadores o las trabajadoras, son las que a continuación se expresan.

La jornada semanal será repartida en cinco o seis días a la semana, según las funciones o cargos salvo que se requiera efectuar actividades en las que sea impredecible el trabajo en fines de semana domingos o festivos, caso en el cual se podrán repartir las horas de trabajo semanal sin exceder los límites legales en cuanto a duración máxima de la jornada ordinaria semanal de trabajo o en lo referente al límite de tiempo suplementario señalado en la ley.

La jornada laboral de trabajo máxima en Colombia está regulada por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, y es el horario máximo en que un trabajador o trabajadora pueden laborar en un día y en una semana.

Según la Ley 2101 de 2021 se redujo la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores o las trabajadoras ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores o las trabajadoras.

Los tiempos de alimentación no hacen parte de dichos periodos de descanso para alimentación o para actividades personales de la jornada efectiva de trabajo.
El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable.

Si en el horario pactado el trabajador o trabajadora debe laborar en jornada nocturna, tendrá derecho al pago de recargo nocturno.

Se establecen las siguientes excepciones:

a) El empleador o empleadora y el trabajador o la trabajadora podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria.

La jornada laboral máxima en Colombia para los trabajadores particulares está regulada por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2101 de 2021 y la Ley 2466 de 2025. A partir del 15 de julio de 2026, la jornada máxima ordinaria es de cuarenta y dos (42) horas semanales, las cuales pueden distribuirse entre cinco (5) o seis (6) días a la semana, garantizando el día de

descanso correspondiente. La distribución de la jornada debe realizarse de acuerdo con los límites establecidos por la legislación laboral vigente.

Según la Ley 2101 de 2021 se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores o trabajadoras ni afectar los derechos adquiridos y garantas de los trabajadores o trabajadoras.

Los tiempos de alimentación no hacen parte de dichos periodos de descanso para alimentación o para actividades personales de la jornada efectiva de trabajo.

Horarios de trabajo INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.,

PERSONAL ADMINISTRATIVO

LUNES A JUEVES

INGRESO: 07:30 a.m.

CON UNA HORA DE ALMUERZO

SALIDA: 05:00 p.m.

VIERNES

INGRESO: 07:30 a.m.

CON UNA HORA DE ALMUERZO

SALIDA: 04:30 p.m.

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVOS PLANTA

TURNO 1 DOMINGO A DOMINGO CON UN DIA COMPENSATORIO

LUNES A SABADO

INGRESO: 04:00 a.m.

CON MEDIA HORA DE DESAYUNO

SALIDA: 11: 30 a.m.

DOMINGO Y FERSTIVOS

INGRESO: 05:00 a.m.

CON MEDIA HORA DE DESAYUNO

SALIDA: 01: 30 P.m.

TURNO 2 DOMINGO A DOMINGO CON UN DIA COMPENSATORIO

LUNES A SABADO

INGRESO: 11:00 a.m.

CON MEDIA HORA DE DESAYUNO

SALIDA: 19: 00 P.m.

PUNTO DE VENTA GALAN

TURNO 1 APERTURA LUNES A SABADO

INGRESO: 08:00 a.m.

CON UNA HORA DE ALMUERZO

SALIDA: 04: 20 p.m.

TURNO 2 CIERRE LUNES A SABADO

INGRESO: 10:00 a.m.

CON UNA HORA DE ALMUERZO

SALIDA: 06: 30 p.m.

DOMINGOS Y FESTIVOS

INGRESO: 10:00 a.m.

CON UNA HORA DE ALMUERZO

SALIDA: 05: 30 p.m

TRANQUERA

Modalidad 21x7: 21 días de trabajo por 7 de descanso.

DOMINGO A DOMINGO

INGRESO: 07:00 a.m.

CON UNA HORA DE ALMUERZO

SALIDA: 04: 00 p.m.

La jornada se establecerá de acuerdo con la necesidad del servicio, sin exceder la jornada máxima legal.

Dentro de la jornada habrá un período de descanso, para alimentación u otras actividades que no hacen parte del horario ni de la Jornada. Este período será programado por los diferentes jefes inmediatos de cada una de las áreas en las cuales laboran. Este tiempo no se computará para efectos salariales y prestacionales.

El aumento de las horas de trabajo de lunes a viernes para reducir o compensar la jornada del sábado se programará previo acuerdo entre las partes y con el fin de facilitar un descanso mayor en el fin de semana.

PARÁGRAFO 1: A los teletrabajadores o teletrabajadoras, dada la naturaleza especial de sus labores no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. (Ley 1221 de 2008).

PARÁGRAFO 2: Cuando INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cuente con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren la jornada máxima legal vigente, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá destinar, dentro de la jornada laboral y por cuenta del empleador, hasta dos (2) horas para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990 y las normas que regulen o modifiquen la jornada laboral.

PARÁGRAFO 3: **JORNADA LABORAL FLEXIBLE.** (Artículo 51 de la Ley 789/02) Modificó el inciso 1 del literal c) incluyó el literal d) Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

El empleador o empleadora y el trabajador o la trabajadora pueden acordar, temporal o indefinidamente, la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o secciones de esta, sin solucidn de continuidad durante todos los dias de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al dia y treinta y seis (36) a la semana. En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador o trabajadora devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un dia de descanso remunerado.

El empleador o empleadora y el trabajador o trabajadora podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (45) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este caso, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser mínimo de cuatro (4) horas continuas y hasta ocho (8) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 7 p.m. (Artículo 51 de la Ley 789 del 2002).

PARÁGRAFO 4: Para la verificación del cumplimiento del horario señalado anteriormente o de cualquiera otro, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá hacer uso del Sistema Biométrico del lector de huella digital o de cualquiera otro mecanismo electrónico similar, de conformidad con lo señalado por el Ministerio de Trabajo, concepto 133248, emitido el día veinticuatro (24) de julio de 2015.

ARTÍCULO 9. Para los trabajadores o trabajadoras que por su jornada no laboran sábado, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá requerirlos para realizar algún tipo de actividades, ya sean laborales, de formación, de capacitación, recreativas, culturales o deportivas en los sábados.

ARTÍCULO 10. No obstante lo expresado en los artículos anteriores, siempre y cuando no implique superación de la jornada máxima legal, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá determinar temporalmente horarios diferentes a los establecidos en este reglamento o al acordado para algunas oficinas, áreas o procesos de la organización o para algunos empleados de éstas, en aquellos eventos en los cuales las necesidades del servicio así lo exijan. Estos horarios podrán ser programados para desarrollar actividades urgentes o imprevistas.

ARTÍCULO 11. INICIACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO. La jornada efectiva de trabajo, se inicia en el sitio o área de labor habitual señalada por los jefes inmediatos, no en las áreas dedicadas al cambio de ropa, aseo o alimentación. El tiempo dedicado a trasladarse al sitio de trabajo no hace parte de la jornada de trabajo.

CAPÍTULO VII
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 12. En INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá requerirse, de acuerdo con las necesidades del servicio y las condiciones propias de la operación, la realización de trabajo suplementario o de horas extras, así como la prestación de servicios en días de descanso obligatorio o festivos, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas laborales vigentes.

ARTÍCULO 13. **TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO**.

Trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las diecinueve haras (7:00 p.m.).

Trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las diecinueve horas (7:00 p.m.) y las seis horas del dia siguiente (6:00 a.m)

ARTÍCULO 14. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la jornada máxima legal (Artículo 159 del C.S.T.).

ARTÍCULO 15. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163 del C.S.T., sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias.

ARTÍCULO 16. Tasas y liquidación de recargos.

1. Trabajo nocturno: El trabajo realizado en jornada nocturna se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo modifiquen o adicionen.

Para efectos laborales, se considera trabajo nocturno el realizado entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente.

2. Trabajo suplementario o de horas extras diurnas: El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de la hora ordinaria diurna.

3. Trabajo suplementario o de horas extras nocturnas: El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor de la hora ordinaria diurna.

4. Concurrencia de recargos: Los recargos correspondientes al trabajo nocturno y al trabajo suplementario se liquidarán de acuerdo con las reglas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando una misma hora de trabajo reúna diferentes condiciones que generen recargos, estos se aplicarán conforme a las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de los recargos adicionales que correspondan por trabajo en día de descanso obligatorio o festivo.

5. Trabajo en día de descanso obligatorio o festivo: El trabajo realizado en el día de descanso obligatorio o en días festivos dará lugar al reconocimiento del recargo correspondiente sobre el salario ordinario, además del salario ordinario a que haya lugar, de acuerdo con la legislación laboral vigente y el régimen de implementación gradual establecido por la Ley 2466 de 2025.

PARÁGRAFO UNO: INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá implementar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

PARÁGRAFO DOS: Pueden repartirse las cuarenta y dos (42) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos (2) horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores o trabajadoras el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

ARTÍCULO 17. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de empleados, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 8 (ocho) horas diarias, o en más de 42 (cuarenta y dos) horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres semanas no pase de 8 (ocho) horas diarias ni de 42 (cuarenta y dos) a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesiten ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos sucesivos del trabajador o trabajadora, pero en tales casos las horas de trabajo no pueden exceder de 55 por semana.

ARTÍCULO 18. No habrá limitación de jornada para los empleados o empleadas que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, ni para los que se ocupen de simple vigilancia cuando residan en el sitio de trabajo, los cuales deberán trabajar todo el tiempo que fuere necesario para ejecutar completamente sus deberes, sin que el servicio prestado fuera del horario antedicho constituya trabajo suplementario, ni implique sobre remuneración alguna.

ARTÍCULO 19. La jornada de trabajo se podrá ampliar por acuerdo entre empleador o empleadora y trabajadores o trabajadoras a 10 horas, no pudiendo laborarse ese mismo día horas extras.

ARTÍCULO 20. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y del recargo por trabajo nocturno, se efectuará junto con el salario ordinario o a más tardar con el salario del período siguiente.

PARÁGRAFO UNO: Relacion de Horas Extras. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., deberá llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador o trabajadora en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y numero de horas laboradas con la precision de si son diurnas o nocturnas.

Este registro podrá realizarse de acuerdo a las necesidades y condiciones propias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.,

El empleador o empleadora está obligada a entregar al trabajador o trabajadora que lo solicite, una relacion de las horas extras laboradas, con las mismas especificaciones anteriores. Este registro deberá entregarse junto con el soporte que acredite el correspondiente pago.

De igual modo, de ser requerido, estará obligado a aportar ante las autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extras; de no hacerlo la autoridad administrativa del trabajo podrá imponer las sanciones a las que haya lugar.

PARAGRAFO DOS. No se requerirá permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras. Sin embargo, cuando se demuestre que el empleador o empleadora no remunera a sus trabajadores el tiempo suplementario, el Ministerio podrá imponer como sanción que a dicho empleador o empleadora se le suspenda la facultad de autorizar que se trabaje tiempo suplementario por el término de seis (6) meses, sin perjuicio de las otras sanciones que disponga la ley.

LIMITE AL TRABAJO SUPLEMENTARIO. Modifiquese el articulo 22 de la Ley 50 de 1990, el cual quedará asi: Artículo 22. Limite al trabajo suplementario. En ningun caso las horas extras de trabajo, diurnas a nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

PARÁGRAFO 1. El empleador o empleadora no podrá, aun con el consentimiento del trabajador o trabajadora, contratarla para la ejecucion de dos turnos en el mismo dia, salvo en labores de supervision, direccion, confianza o manejo.

PARÁGRAFO 2. Se exceptua de la aplicacion de la presente disposicion al sector de seguridad, de conformidad con la Ley 1920 de 2018 y sus decretos reglamentarios, y al sector salud, conforme a la normatividad vigente

CAPÍTULO VIII
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTÍCULO 21. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso, de conformidad con la legislación laboral vigente:

De conformidad con la Ley 51 de 1983, los días festivos correspondientes al seis (6) de enero, diecinueve (19) de marzo, veintinueve (29) de junio, quince (15) de agosto, doce (12) de octubre, primero (1.º) de noviembre, once (11) de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no coincidan con un lunes, serán trasladados para su descanso remunerado al lunes siguiente.
Cuando cualquiera de las festividades señaladas en el numeral anterior coincida con un domingo, el descanso remunerado se trasladará igualmente al lunes siguiente.
El descanso correspondiente al Jueves Santo y Viernes Santo se disfrutará en las fechas en que efectivamente ocurran, al igual que los días festivos del primero (1.º) de enero, primero (1.º) de mayo, veinte (20) de julio, siete (7) de agosto, ocho (8) de diciembre y veinticinco (25) de diciembre, sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen su coincidencia con el día de descanso obligatorio.

La remuneración correspondiente al descanso en los días festivos se reconocerá de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 51 de 1983 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARÁGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.

REMUNERACION EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. Modifiquese el articulo 179 del Codigo Sustantivo del Trabajo, el cual quedará asl:

1. El trabajo en dla de descanso obligatorio, o dlas de fiesta se remunera con un recargo del ciento par ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporcidn a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador om trabajadora por haber laborado la semana completa.

2. Si con el día de descanso obligatorio, coincide otro dla de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador o trabajadora, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

PARAGRAFO 1. Se entiende que el trabajo en dla de descanso obligatorio es ocasional cuando el trabajador o trabajadora labora hasta dos (2) dlas de descanso obligatorio, durante el mes calendario.

Se entiende que el trabajo en dla de descanso es habitual cuando el trabajador o trabajadora labora tres (3) o más de estos durante el mes calendario.

PARÁGRAFO 2. Para todos los efectos, cuando este Codigo haga referencia a "dominical", se entenderá que trata de "dla de descanso obligatorio".

PARÁGRAFO 3. Las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo. En caso de que las partes no la hagan expreso en el contrato u otro si, se presumirá como día de descanso obligatorio el domingo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. **Implementación Gradual**. El recargo del 100% de que trata este articulo, podrá ser implementado de manera gradual por el empleador o empleadora, de la siguiente manera:

A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en dia de descanso obligatorio a 80%.

A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en dia de descanso obligatorio a 90%.

A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicacidn al recargo por laborar dia de descanso obligatorio en los terminos de este articulo. Lo anterior, sin perjuicio de que, a la entrada en vigencia de la presente Ley, el empleador se acoja al recargo del 100%"

PARÁGRAFO 4. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. (Artículo 26 de la Ley 789/02) Modificó el artículo 179 del Código Sustantivo de Trabajo.

1. El trabajo en domingos y/o festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

2. Si el domingo coincide con otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador o trabajadora, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20, literal c) de la Ley 50 de 1990. (Artículo 26 de la Ley 789 del 2002).

PARÁGRAFO 5. El trabajador o trabajadora podrá convenir con el empleador o empleadora su día de descanso obligatorio el sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

PARÁGRAFO 6. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador o empleadora deben fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del personal de los trabajadores o trabajadoras que por razones del servicio no pueden disponer del descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio. (Artículo 185 del C.S.T.).

ARTÍCULO 22. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., remunerará el descanso dominical o festivo con el salario ordinario o básico del oficio respectivo o del asignado al trabajador o trabajadora equivalente a un día, a los empleados que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborables de la semana, no falten al trabajo, o que si faltan lo

hayan hecho por justa causa o por disposición de la entidad, aun en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la ley señale también como de descanso obligatorio remunerado. Se entiende por justa causa la incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad común, la calamidad doméstica comprobada, la fuerza mayor y el caso fortuito.

ARTÍCULO 23. El descanso en los domingos y los demás expresados en este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (Artículo 25 de la Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 24. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere laborado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere previsto en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. (Artículo 178 del C.S.T.).

PARÁGRAFO 1: INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no reconocerá trabajo en días dominicales o festivos sino cuando de forma previa, expresa y escrita lo autorice a sus trabajadores o trabajadoras de acuerdo con lo establecido para tal efecto en este reglamento.

No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el empleado que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo.

Para los efectos de la remuneración del descanso dominical, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiere prestado el servicio por el empleado.

El empleado que labore habitualmente en día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero antes indicada.

PARÁGRAFO 2. No habrá lugar al recargo del 75% (setenta y cinco) previsto en el presente artículo, en los turnos sucesivos de trabajo de 6 (seis) horas al día y 36 (treinta y seis) a la semana que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., organice de conformidad con lo previsto por el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990.

ARTÍCULO 25. La remuneración correspondiente al descanso en los días de fiesta de carácter civil o religioso, establecido en la ley y distinto del domingo, se liquidará como el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por faltas al trabajo.

ARTÍCULO 26. Para efectos de la remuneración del descanso dominical o festivo y cuando no se trate de salario básico o fijo, como en los casos de remuneración por tarea, destajo o por unidad de obra, el salario computable para los efectos de la remuneración correspondiente, será el promedio de lo devengado por el empleado en la semana inmediatamente anterior, tomando en cuenta solamente los días trabajados, salvo los salarios básicos fijos, que para estos mismos efectos se establezcan en pactos convenciones colectivas o laudos arbitrales, según lo previsto por el artículo 141 del Código Sustantivo de trabajo. Cuando el salario se estipule por períodos decadales, quincenales o mensuales, se entienden comprendidos en el pago los descansos legales del período correspondiente.

ARTÍCULO 27. Los empleados que habitualmente tengan que trabajar el domingo u otros días de descanso obligatorio, deben gozar necesariamente de descansos compensatorios remunerados, sin perjuicio de la retribución en dinero prevista en la ley.

PARÁGRAFO 1. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá organizar en algunos oficios que el día de descanso obligatorio sea el sábado, y será reconocido en todos sus aspectos, como descanso obligatorio semanal.

PARÁGRAFO 2. Para efecto de las jornadas de 6 (seis) horas al día y 36 (treinta y seis) a la semana previstas en la Ley, el empleado solo tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado cuando labore en domingo.

ARTÍCULO 28. El descanso en los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral, tienen una duración de 24 horas, salvo las excepciones consagradas en la ley.

Dicho descanso podrá ser o puede darse en alguna de las siguientes formas.

1. En otro día laborable de la semana siguiente;

2. Desde el mediodía (12:00 m) o las trece horas (13:00) del domingo, hasta el mediodía (12:00 m) o las trece horas (13:00) del lunes.

CAPITULO IX
VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 29. Los trabajador o trabajadoras que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año, tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

Los trabajador o trabajadoras tendrán derecho al pago de vacaciones proporcionales, cualquiera sea el tiempo laborado y la modalidad de contrato laboral, según lo estipule la ley. (Artículo 186, numeral 1 del C.S.T.).

ARTÍCULO 30. La época de las vacaciones debe ser señalada por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador o trabajadora, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

El empleador o empleadora tienen que dar a conocer al trabajador o trabajadora con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (artículo 187 del C.S.T.). INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., puede determinar, para todos o parte de sus empleados una época fija para las vacaciones. Si así lo hiciere se entenderá que las vacaciones que disfrute son anticipadas y se abonarán a las que se causen al cumplir cada uno el año de servicios completo.

ARTÍCULO 31. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador o trabajadora no pierde el derecho a reanudarlas (Artículo 188 del C.S.T.).

ARTÍCULO 32. En principio INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no aceptará compensar las vacaciones en dinero. En casos excepcionales puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas.

Cuando el contrato individual de trabajo termina sin que el trabajador o trabajadora hubiese disfrutado de sus vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador o trabajadora (Artículo 189 del C.S.T.).

ARTÍCULO 33. Reintegro después de vacaciones. El trabajador o trabajadora tiene la obligación de reincorporarse a sus labores inmediatamente después de terminar su período de vacaciones, de acuerdo con la fecha señalada en el documento de notificación o liquidación de vacaciones.

ARTÍCULO 34. En todo caso el trabajador o trabajadora gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.

Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajador o trabajadora técnicos, especializados, de confianza (Artículo 190 del C.S.T.).

ARTÍCULO 35. Durante el período de vacaciones el trabajador o trabajadora recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas.

En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras.

Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador o trabajadora en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.

ARTÍCULO 36. Todo empleador o empleadora llevarán un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador o trabajadora, la fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de estas. (Decreto 13 de 1967, artículo 5.).

ARTÍCULO 37. En los contratos individuales de trabajo a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores o trabajadoras tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea. (Artículo 3, parágrafo, Ley 50 de 1990).

CAPÍTULO X

ARTÍCULO 38. **MODIFICACION DE LAS CONDICIONES LABORALES:**

A. IUS VARIANDI GEOGRAFICO: Las partes convienen que el lugar asignado inicialmente para el desarrollo de la labor a ejecutar por parte del trabajador o trabajadora es el fijado en el encabezado. En todo caso, queda entendido que éste no es de carácter definitivo en la medida en que: 1) El cargo requiera la posibilidad de asignarlo a otra(s) ciudad (es) donde su labor sea necesaria; 2) La actividad se encuentre dispersa por el territorio nacional. Esta es una condición que las partes hacen explicita como un supuesto inexcusable para el logro de los objetivos empresariales y como tal, el trabajador o trabajadora declara conocerla suficientemente y estar en disposición de adaptarse personal y familiarmente a la misma, pues dicha flexibilidad es una circunstancia esencial para la celebración de este contrato y para la asignación del cargo.

B. IUS VARIANDI FUNCIONAL: El trabajador o trabajadora se compromete a desempeñar actividades correspondientes al nivel de su cargo, según los requerimientos del negocio y/o del servicio al cliente, exigencias de los planes de trabajo, o de cualquiera otra índole. Queda expresamente previsto que la característica de la estructura del cargo del trabajador o trabajadora es la polifuncionalidad en virtud de la cual el trabajador o trabajadora puede ser asignado a las tareas que convenga o requiera el negocio, servicio al cliente, plan de trabajo y/o los objetivos empresariales entre las actividades propias del nivel que le corresponde y también, en la medida en que se requiera, deberá realizar las labores similares, conexas y complementarias.

C. IUS VARIANDI TEMPORAL: En razón al área a la que el trabajador o trabajadora está asignado, el programa de actividades según los requerimientos particulares del cliente y/o usuario, el horario de trabajo será esencialmente flexible, de lo cual el trabajador o trabajadora manifiesta

estar plenamente enterado. Por lo tanto, según los requerimientos propios de cada actividad se le informarán en cada evento y oportunamente los itinerarios para su realización.

CAPÍTULO XI
PERMISOS, LICENCIAS REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS

ARTÍCULO 39. Como parte de nuestro compromiso y cumplimiento de las obligaciones institucionales, y con el propósito de estandarizar y cumplir a cabalidad con los objetivos administrativos propuestos y así mismo evitar traumatismo en el desarrollo de las actividades diarias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., se establece que:

En los casos en que el trabajador o trabajadora solicite una licencia o permiso por cualquier causa o motivo no contemplado en la ley, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., se acoge a las alternativas que ha descrito el Ministerio de la Protección Social mediante concepto 303037 de octubre 25 de 2009:

“El permiso a dar al trabajador o trabajadora, para que se pueda ausentar de su sitio de trabajo por un tiempo, corresponde a una licencia de trabajo, la cual podrá ser o no remunerada y por el lapso que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., determine. En el ordenamiento laboral no existe ninguna disposición que obligue a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., a conceder este tipo de licencias, luego en ejercicio de su facultad dispositiva, bien puede concederla o negarla; de concederla, podrá determinar el número de días de duración de esta y así mismo disponer si será o no remunerada. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., apoya a sus trabajadores o trabajadoras en temas de formación profesional, y equilibrio de vida social y laboral.

Dicha licencia, en virtud de lo expuesto por el numeral 4° del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, suspende el contrato de trabajo, de tal forma que, durante el lapso de la suspensión, desaparece para el trabajador o trabajadora la obligación de prestar el servicio para el cual fue contratado y para INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., la obligación de pagar el salario acordado. No obstante, a pesar de lo que dice la norma INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., puede disponer lo contrario, es decir, no suspenderlo, pues le estaría brindando al trabajador o trabajadora un derecho no reconocido por la norma. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., puede disponer, que ese tiempo sea anterior o posteriormente compensado, es decir, que el número de horas de trabajo otorgado en la licencia sea recuperado alargando las jornadas de trabajo ordinario, sin que ello pueda ser considerado como trabajo suplementario o de horas extras. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., le puede conceder o no al trabajador o trabajadora, los días de licencia que estime convenientes, remunerados o no, así como también puede decidir no otorgar ningún día, caso en el cual, habrá el trabajador o trabajadora de restringirse a los días de descanso obligatorio (domingos y festivos).

ARTÍCULO 40. El solo diligenciamiento o la sola presentación de la solicitud de otorgamiento de la licencia no da derecho al goce de esta; en caso de no ser autorizada, y no asistir el empleado a laborar sin causa que lo justifique, se considerará la inasistencia como justa causa para dar por terminado en forma unilateral su contrato individual de trabajo por parte de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

ARTÍCULO 41. Se concederán a los empleados permisos para faltar al trabajo cuando tengan que desempeñar cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; ejercer el derecho de sufragio, grave calamidad doméstica debidamente comprobada.

ARTÍCULO 42. **LICENCIA POR LUTO**. En caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil del trabajador o trabajadora, se concederá una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral.

Este hecho deberá demostrarse mediante documentos expedidos por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) siguientes a su ocurrencia. (Ley 1280 de 2009 articulo 1)

Para efectos de la presente disposición, y de acuerdo con las normas legales, los grados de consanguinidad son los siguientes:
a. Primer grado de Consanguinidad: Compuesto por los padres y los hijos.
b. Segundo grado de Consanguinidad: Compuesto por los Abuelos, hermanos y nietos.
c. Primer grado de Afinidad: Compuesto por suegro y suegra.
d. Primer grado Civil: Compuesto por Padre adoptante o hijo adoptivo.

PARÁGRAFO 1. Para efectos de los permisos descritos en el presente artículo, los **Permisos por Votación**, se manejarán y concederán como sigue:

- **Por votar:** Descanso de media jornada al trabajador o trabajadora que ejerció su derecho al sufragio, el cual deberá disfrutarse dentro del mes siguiente al día de la votación, so pena de perder el derecho, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley 403 de 1997.

- **Por ser Jurado de Votación:** Descanso remunerado de un (1) día a aquellos trabajadores o trabajadoras que fueron ejercieron como jurados de votación, el cual deberá disfrutarse dentro del mes siguiente al día de la votación,

ARTÍCULO 43. Para asistir al entierro de sus compañeros, previo aviso y cumplidas las siguientes condiciones:

1. Que el aviso se dé con la debida anticipación al jefe respectivo, exponiendo el motivo del permiso, excepto en el caso de grave calamidad doméstica en que el aviso puede ser posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias.

2. En el caso de entierro de un compañero, el número de los compañeros de la misma sección o dependencia que se ausenten no puede ser tal que perjudique la marcha y/o funcionamiento de la organización, a juicio del representante respectivo de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

3. Que, salvo disposición legal o acuerdo en contrario, el valor del tiempo empleado en los permisos sea descontado del pago siguiente, o se compense con un tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

ARTÍCULO 44. **GRAVE CALAMIDAD DOMÉSTICA**. Debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador o trabajadora

ARTÍCULO 45. Los permisos independientemente de su naturaleza, para retirarse de la sede de trabajo asignada, deben ser tramitados por medio del formato señalado para tal fin, y ser solicitados en un lapso **NO MENOR A 48 HORAS** de anticipación al mismo, en caso de solicitarse fuera de este término, no se tramitará, sin embargo, en caso de fuerza mayor, que se requiera este permiso, se debe exponer el asunto ante el jefe inmediato y el área de recurso humano para su visto bueno y la respectiva aprobación.

ARTÍCULO 46. **PERMISOS DE SALUD**: Quien tenga programada una cita médica de urgencia o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador o empleadora junto certificado previo, incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el

Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de la Endometriosis incluido en la Ley 2338 de 2023, deberá reportarla oportunamente a su jefe inmediato y al área de recurso humano o su equivalente.

ARTÍCULO 47. Para cumplir dichas citas se concederá permiso por el tiempo necesario para el desplazamiento y una (1) hora más, siempre que se entregue el certificado expedido por la entidad respectiva, En el evento contrario, dará lugar a la no causación del pago de las horas o días de ausencia, sin perjuicio del efecto legal en la remuneración del descanso semanal y el pago de las prestaciones sociales o vacaciones y la consideración legal como causa grave que efectué INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., frente a su contrato individual de trabajo.

ARTÍCULO 48. Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en las que resulte obligatoria la asistencia del trabajador o trabajadora por requerimiento del centro educativo.

ARTÍCULO 49. Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales, debiendo con una antelación de veinticuatro horas (24) a dicha convocatoria, presentar a su jefe inmediato la comprobación documental de la existencia de tal requerimiento.

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD COMÚN Y/O ENFERMEDAD LABORAL: Toda incapacidad debe ser presentada, con escrito adjunto, en el cual se precise su oportuna entrega al empleador o empleadora, el mismo día de la ausencia laboral; en caso de no poder presentarla en forma personal, dicha incapacidad, debe ser enviada al correo institucional **analista.gestionhumana@grupolom.com** Serán únicamente legalizadas aquellas incapacidades que sean expedidas por la EPS a la cual el trabajador o trabajadora se encuentra afiliada

Su incumplimiento, dará lugar a la no causación del pago de las horas o días de ausencia, sin perjuicio del efecto legal en la remuneración del descanso semanal y el pago de las prestaciones sociales o vacaciones y la consideración legal como causa grave que efectué INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., frente a su contrato individual de trabajo.

ARTÍCULO 50. En caso de inasistencia por motivo de enfermedad, el empleado o empleada, familiar o tercero deberán informar al empleador o empleadora, en el día de su ocurrencia, dejando la correspondiente constancia escrita de su reporte, al jefe inmediato del trabajador o trabajadora, anunciando la causal o motivo de su inasistencia, el que, a su vez, lo hará de conocimiento del Departamento de Recursos Humanos o su equivalente.

Estas inasistencias deberán justificarse en forma escrita, adjuntando la respectiva incapacidad expedida por la entidad prestadora de salud correspondiente en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho.

ARTÍCULO 51. Licencia es la autorización que se concede a un empleado para dejar de asistir al trabajo, por un lapso no menor de un día, quedando condicionada a la necesidad de servicio, no siendo obligatorio concederla, salvo disposición legal expresa. Las licencias son remuneradas y no remuneradas.

ARTÍCULO 52. **LICENCIAS REMUNERADAS:** Serán concedidas por el jefe inmediato, previo acuerdo y aprobación del Departamento de Recursos Humanos o su equivalente, y en concordancia, con las condiciones establecidas en los acuerdos celebrados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y sus trabajadores o trabajadoras.

ARTÍCULO 53. **LICENCIAS NO REMUNERADAS:** Estos permisos deben tramitarse con ocho (8) días de anterioridad como mínimo ante al jefe inmediato, y el jefe del Departamento de Recursos Humanos o sus equivalentes, quienes tendrán la potestad de otorgarlos o negarlos, de acuerdo con la disponibilidad del personal para cubrir la ausencia y/o demanda del servicio.

ARTÍCULO 54. **CAMBIOS DE TURNO:** Se autorizan máximo dos (2) cambios de turno en el mes, estos deben ser solicitados dentro de los primeros diez (10) días de cada mes ante al jefe inmediato, y el jefe del Departamento de Recursos Humanos o sus equivalentes, después de pasado este lapso no se tramitará.

ARTÍCULO 55. **RECOMENDACIONES GENERALES**

- Avisar en un término no mayor a una (1) hora de iniciada su jornada laboral, a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cuando por cualquier causa no pueda presentarse al cumplimiento de su horario de trabajo, incluso en caso de calamidad o incapacidad.

- Si el trabajador o trabajadora tiene un permiso personal por un determinado tiempo, a su regreso, debe realizar el registro en el sistema biométrico o dejar constancia escrita en el Departamento de Recursos Humanos o su equivalente.

- Los permisos que por asuntos particulares impliquen retirarse de las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en horas laborales serán concedidos por el jefe inmediato- previa autorización del jefe del Departamento de Recursos Humanos o su equivalente y se delegará a la persona que le reemplace dicha responsabilidad.

  Estos permisos deben estar siempre solicitados y autorizados previamente por escrito.

- El personal deberá registrar su huella dactilar del índice derecho y/o izquierdo en el área de coordinación, o la dispuesta por el empleador o empleadora para tal efecto, al momento de ingresar y retirarse de su jornada laboral y al ingreso y salida del periodo de descanso o dejar consignado tales situaciones en forma escrita.

ARTÍCULO 56. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., concederá a sus trabajadores o trabajadoras la correspondiente licencia remunerada de protección a la paternidad o Ley María (Ley 1468 de 2011.

PARÁGRAFO 1: El artículo 1 de la Ley 1822 de 2017, establece que la licencia de maternidad comprende dos (2) períodos, a saber:

- **Licencia preparto:** Esta se toma la semana previa a la fecha probable del parto; sin embargo, si por alguna razón médica la madre requiere de una semana más, podrá iniciar esta licencia dos (2) semanas antes. La semana preparto es de goce obligatorio a menos que el médico prescriba que no es necesario o estipule algo diferente.
- **Licencia posparto:** Esta tendrá una duración de 17 semanas si la madre tomó una (1) semana preparto, y de 16 semanas en caso de que haya tomado dos (2) semanas preparto. Si la madre no tomó por decisión médica las semanas de preparto, tendrá derecho al disfrute de las dieciocho (18) semanas en este período.

Por lo tanto, **es el médico quien determina el momento a partir del cual la trabajadora debe iniciar la licencia de maternidad**, esto supone que **NO** puede ser un acuerdo entre el empleador o empleadora y la trabajadora.

PARÁGRAFO 2. LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA. La ley 2114 del 29 de julio de 2021, que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo introdujo la figura de la licencia parental compartida, donde parte de la licencia de maternidad puede ser compartida con el padre.

a. **COMPARTIENDO LA LICENCIA DE MATERNIDAD CON EL PADRE**.

La madre tiene derecho a DIECIOCHO (18) semanas de licencia de maternidad, y el padre tiene derecho a DOS (2) semanas de licencia de paternidad, pero la ley dispuso que la madre podrá compartir con el padre sus últimas SEIS (6) semanas de licencia de maternidad.

En consecuencia, el padre podrá tener más tiempo de licencia de paternidad con cargo a la licencia de maternidad de la madre, de manera que la madre disfruta de 16 semanas al tiempo que cede 2 semanas a su cónyuge, por ejemplo.

El parágrafo 4 del artículo 236 del código sustantivo del trabajo señala en su primer inciso:

"Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en este artículo. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia."

La ley habla de distribuir entre padre y madre las últimas 6 semanas de la licencia de maternidad, pero no habla de que la madre puede ceder al padre la totalidad de las 6 semanas, aunque la ley tampoco lo prohíbe expresamente.

b. **CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA.**

Para que proceda la **LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA** se deben cumplir las siguientes condiciones:

El tiempo de licencia parental compartida se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar entre una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto o por determinación de la madre.

La madre deberá tomar como mínimo las primeras doce (12) semanas después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes seis (6) semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de común acuerdo entre los dos.

El tiempo de licencia del padre no podrá ser recortado en aplicación de esta figura.

En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia salvo por enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada por el médico.

La licencia parental compartida será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o empleadora o EPS, acorde con la normatividad vigente.

La distribución de la licencia debe ser en común acuerdo entre padre y madre, mediante la firma de un documento que deben presentar al empleador o empleadora respectivos.

c. **REQUISITOS PARA ACCEDER A LA LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA**.

Tanto el padre como la madre deben acreditar los siguientes requisitos para acceder a la licencia parental compartida:

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia compartida es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.

Debe existir mutuo acuerdo entre los padres acerca de la distribución de las semanas de licencia.

Ambos padres deberán realizar un documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla ante su empleador o empleadora, en un término de treinta (30) días contados a partir del nacimiento del menor.

El médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los padres, a fin de garantizar la salud de la madre y el recién nacido.

Los padres deberán presentar ante el empleador o empleadora un certificado médico, en el cual debe constar:

1. El estado de embarazo de la mujer o una constancia del nacimiento del menor.
2. La indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento del menor.
3. La indicación del día desde el cual empezarían las licencias de cada uno

La licencia parental compartida también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta el presente artículo.

En razón a que por lo general padre y madre tienen empleador o empleadora distintos, a cada empleador o empleadora se deben acreditar los requisitos anteriores.

d. CASOS EN QUE NO PROCEDE LA LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA.

Señala el último inciso del parágrafo 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, que la licencia parental compartida **NO** puede ser optada por los padres que estén ante las siguientes circunstancias:

Que hayan sido condenados en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el título IV delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales.

Que hayan sido condenados en los últimos dos (2) años; por los delitos contemplados en el titulo VI contra la familia, capítulo primero "de la violencia intrafamiliar" y capítulo cuarto "de los delitos contra la asistencia alimentaria" de la Ley 599 de 2000.

Que tengan vigente una medida de protección en su contra, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

Se trata precisamente de ser coherentes con las medidas previamente tomadas por la ley para proteger la integridad de los menores de edad.

e. LICENCIA PARENTAL FLEXIBLE A TIEMPO PARCIAL.

El parágrafo 5 del artículo 236 del código sustantivo del trabajo establece que la licencia parental compartida puede ser flexible a tiempo parcial, que un padre trabaje medio día y el otro trabaje medio día.

El inciso primero del referido parágrafo señala:

"La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia."

Esto será posible cuando se den las siguientes condiciones:

Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos (2) de su licencia de paternidad; las madres, no antes de la semana trece (13) de su licencia de maternidad.

El tiempo de licencia parental flexible de tiempo parcial se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar una o dos (2) semanas de licencia previas a la fecha probable del parto. Los periodos seleccionados para la licencia parental flexible no podrán interrumpirse y retomarse posteriormente. Deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre el empleador o empleadora y el trabajador o trabajadora.

La licencia parental flexible de tiempo parcial será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o empleadora o EPS. El pago del salario por el tiempo parcial laborado se regirá acorde con la normatividad vigente.

La licencia parental flexible de tiempo parcial también podrá ser utilizada por madres y/o padres que también hagan uso de la licencia parental compartida, observando las condiciones señaladas en este parágrafo, así como en el parágrafo 4° del presente artículo.

Adicionalmente los beneficiarios deben acreditar los siguientes requisitos:

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia parental flexible de tiempo parcial es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

Debe existir mutuo acuerdo entre el empleador o empleadora y los trabajadores o trabajadoras. El acuerdo deberá ir acompañado de un certificado médico que dé cuenta de:

El estado de embarazo de la mujer; o constancia del nacimiento.
La indicación del día probable del parto, o indicación de fecha del parto.
La indicación del día desde el cual empezaría la licencia correspondiente.

Este acuerdo deberá consultarse con el empleador o empleadora a más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. El empleador o empleadora deberán dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su presentación.

La licencia parental flexible de tiempo parcial también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente artículo.

ARTÍCULO 57. Antes de hacer uso de la licencia otorgada, el empleado deberá hacer entrega del cargo a su jefe inmediato o a la persona que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., designe para ello.

ARTÍCULO 58. Si la solicitud de licencia obedece a razones del adelantamiento de estudios o capacitación se otorgará siempre y cuando se cumplan conjuntamente las siguientes condiciones:

1. Contar con el auspicio, propuesta y/o autorización de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
2. Compromiso escrito del empleado de retribuir a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., prestando sus servicios durante el tiempo señalado por ésta.

ARTÍCULO 59. LEY ISAAC. El empleador o empleadora harán el reconocimiento y pago a uno de los padres trabajadores o trabajadoras o a quien detente la custodia y cuidado personal de un

menor de edad, una vez al año, de DIEZ (10) días hábiles continuos o discontinuos, los cuales deben ser definidos por mutuo acuerdo, cuando éste presente una enfermedad o condición terminal, esto es, sujetarse a lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 1733/14 que señala que es todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, lo cual implica (1) que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto; (2) que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en un lapso relativamente breve; (3) que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada; (4) que permita modificar el pronóstico de muerte próxima o (5) cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces.

CAPÍTULO XII
SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTÍCULO 60. Forma y libertad de estipulación.

1. El empleador o empleadora y el trabajador o trabajadora pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y/o por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbítrales.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador o trabajadora devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de las prestaciones sociales, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, el auxilio de cesantía y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

4. El trabajador o trabajadora que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato individual de trabajo. (Artículo 18 de la Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 61. SALARIO EN ESPECIE. En principio INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no pacta salario en especie con sus trabajadores o trabajadoras.

PARÁGRAFO: De acuerdo con la ley, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá convenir con los trabajadores o trabajadoras que los beneficios extralegales, primas, auxilios, servicios, seguros, préstamos, suministros, gastos de viaje, transporte, alimentación, incentivos, entre otros, bien sean habituales u ocasionales, no constituyan factor de salario para ningún efecto.

ARTÍCULO 62. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por períodos mayores (Artículo 133 del C.S.T.).

ARTÍCULO 63. El valor del salario se pagará y/o consignará al empleado directamente, o a la persona que él autorice por escrito cumpliendo el procedimiento que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., determine para el efecto.

En principio los pagos se efectuarán por quincenas o mensualidades vencidas. El pago se hará mediante consignación en la cuenta que tenga el empleado a su nombre en una entidad financiera, registrada ante la institución. La misma podrá establecer períodos de pagos diferentes al anteriormente enunciado, en forma individual o grupal según sus necesidades. Para todos los efectos el valor de los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, incentivos. auxilios o cualquiera otra acreencia laboral se calcularán sobre meses de 30 días y años de 360 días. (Artículo 138 numeral 1 del C.S.T.).

PERIODOS DE PAGO: **El pago se hará en forma mensual, y en los primeros cinco (5) días de cada periodo vencido.**

ARTÍCULO 64. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes.

CAPÍTULO XIII
SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 65. Es obligación del empleador velar por la salud, la seguridad y la higiene de los trabajadores o trabajadoras a su cargo. Asimismo, deberá garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos necesarios para la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Esto incluye el desarrollo de actividades permanentes de medicina preventiva y del trabajo, así como de higiene y seguridad industrial, con el propósito de asegurar la protección integral de los trabajadores o trabajadoras.

PARÁGRAFO. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cuenta con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 —Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo—, modificado y adicionado por la Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 2019, así como por las demás normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

ARTÍCULO 66. Los servicios médicos que requieran los trabajadores o trabajadoras se prestarán por las entidades de seguridad social escogidas por el trabajador o trabajadora o INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., según sea del caso, de acuerdo con lo establecido por la ley. La incapacidad que expida la respectiva entidad será la única que constituye causa justificativa para la inasistencia temporal al trabajo.

En caso de no afiliación del trabajador o trabajadora, los gastos que requiera el mismo por estos conceptos, estarán a cargo del empleador o empleadora en el cien por ciento (100%), sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 67. Todo trabajador o trabajadora, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo por escrito al empleador o empleadora, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador o trabajadora debe someterse. Si éste o ésta no dieren aviso dentro del término indicado, o no se sometieren al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como grave e injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que

demuestre que estuvieron en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. Si la entidad correspondiente no le expide incapacidad para laborar, el empleado o empleada debe reintegrarse en el término de la distancia al cumplimiento de sus labores habituales.

ARTÍCULO 68. Los trabajadores o trabajadoras deben suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud y someterse a las instrucciones, tratamientos, recomendaciones o restricciones que ordene el médico que los haya examinado, así como a los exámenes médicos o tratamientos preventivos que, para todos o algunos de ellos, ordena INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en determinados casos.

El trabajador o trabajadora que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes médicos ocupacionales, instrucciones, tratamientos, recomendaciones o restricciones antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que le sobrevenga a consecuencia de esa negativa y su comportamiento será considerado como una falta grave.

Bajo ningún supuesto se permitirá que empleados incapacitados puedan laborar mientras esté vigente dicha circunstancia.

ARTÍCULO 69. Los trabajadores o trabajadoras deberán cumplir con todas las medidas de higiene y seguridad industrial establecidas por las autoridades competentes y, en particular, con aquellas que disponga INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para la prevención de enfermedades y riesgos asociados al manejo de máquinas, equipos y demás herramientas de trabajo, con el fin de evitar accidentes laborales.

PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del trabajador o trabajadora de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la respectiva empresa, que le hayan sido comunicados por escrito, facultan al empleador o empleadora para la terminación inmediata del vínculo o relación laboral por justa causa, respetando el derecho de defensa (Artículo 91 del Decreto 1295 de 1994).

ARTÍCULO 70. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., suministrará a todo su personal todos los elementos de seguridad necesarios para su correcta protección, los cuales deberán ser utilizados sin restricción alguna, siendo su uso obligatorio por parte del trabajador o trabajadora en lo referente a su protección y seguridad. El trabajador o trabajadora que sin justa causa se negare a usar o utilizar en su jornada de trabajo los elementos de protección que le han sido suministrados, no podrá seguir laborando en el resto de su jornada laboral.

ARTÍCULO 71. El no uso de los implementos de seguridad será sancionado por medio de las normas de este reglamento de trabajo y del reglamento de higiene y seguridad industrial. Los trabajadores o trabajadoras deben procurar tener hábito de vida saludable y de autocuidado (cuidado e interdependencia), dentro y fuera de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

ARTÍCULO 72. El trabajador o trabajadora que se encuentre afectado de enfermedad que no tenga carácter de profesional, y que, aunque no los inhabilite para el trabajo, pueda constituir peligro para la sanidad del personal por ser contagiosa o crónica, serán aislados provisionalmente hasta que el médico competente certifique si pueden reanudar las tareas o si deben ser retirados definitivamente, dando aplicación a lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 73. Accidente de Trabajo: Se entiende por accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador o trabajadora una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la víctima.

En caso de accidente grave, leve o aun el leve o de apariencia insignificante, el trabajador o trabajadora lo deberán comunicar inmediatamente al jefe inmediato, Seguridad y Salud en el Trabajo o al Brigadista de salud, para que éstos les presten los primeros auxilios, prevean la asistencia médica y el tratamiento oportuno y den cumplimiento a lo previsto en la ley. El médico de la respectiva entidad del Sistema de Salud continuará el tratamiento respectivo e indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por el accidente, por razón de no haber dado el trabajador o trabajadora el aviso correspondiente o haberlo demorado sin justa causa.

ARTÍCULO 74. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado intencionalmente, por agresiones entre compañeros de trabajo, o por culpa leve o grave de la víctima, como cuando no utiliza los implementos de seguridad o elementos de protección personal que suministra la organización, ni acata las instrucciones o procedimientos de seguridad y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso la institución sólo estará obligada a prestar los primeros auxilios.

En caso de que el trabajador o trabajadora accidentado esté incapacitado para dar el aviso a que se refiere el párrafo anterior, sus compañeros de trabajo o cualquier otro trabajador o trabajadora que tenga conocimiento del accidente, estará en la ineludible obligación de comunicarlo inmediatamente al jefe inmediato del trabajador o trabajadora accidentado.

ARTÍCULO 75. Una vez conocido el hecho del accidente de trabajo, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., procederá a elaborar el informe del incidente en los modelos suministrados por la entidad respectiva con indicación de la fecha y circunstancias del accidente, el nombre de los testigos si los hubiere y probables causas de la lesión. Así mismo procederá a realizar la investigación del accidente de trabajo tal como lo ordena la ley. En caso de duda sobre la real ocurrencia del accidente dentro de la organización, se enviará una comunicación a dicha institución y si la entidad lo requiere podrá solicitar la correspondiente investigación en forma conjunta con la citada.

ARTÍCULO 76. A los trabajadores o trabajadoras les está prohibido operar, o usar máquinas, herramientas y/o equipos, que no les han sido asignados, o siendo autorizados utilizarlos para fines totalmente diferentes al encomendado o hacer trabajos distintos a los que les han señalado, a menos que hayan sido debidamente instruidos y autorizados para realizar tal actividad y función en forma escrita. Quien viole estas disposiciones será objeto de las medidas disciplinarias respectivas, que van desde la suspensión de las labores hasta terminación unilateral del contrato con justa causa por parte de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. En igual sanción incurrirá el trabajador o trabajadora que permita voluntariamente a otro el manejo de las máquinas, herramientas y/o equipos que le han sido confiadas sin autorización de su jefe respectivo.

Todos los trabajadores o trabajadoras tienen la responsabilidad de efectuar sus labores observando las condiciones de seguridad, cumpliendo a cabalidad las normas que se han impartido al respecto y usando en forma correcta y adecuada los elementos y equipos de protección y seguridad en cada actividad.

Los trabajadores o trabajadoras al servicio de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. están obligados a observar y cumplir las medidas de higiene personal que prescriban la Ley, las autoridades del ramo, los reglamentos, instrucciones o los procedimientos que la entidad establezca para la protección personal o colectiva de sus trabajadores o trabajadoras.

ARTÍCULO 77. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. llevará un registro de todo accidente de trabajo ocurrido, con indicación de la fecha, hora, sector y circunstancias en que ocurrió, nombre de los testigos si los hubiere, y un resumen en forma adecuada de lo sucedido.

ARTÍCULO 78. Es obligación de los empleados participar con seriedad y responsabilidad en los simulacros de emergencia o prácticas de evacuación que organice INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., con el objeto de recibir el entrenamiento necesario para hacer frente a eventuales desastres naturales y/o emergencias que pudieran producirse.

ARTÍCULO 79. Todos los trabajadores deberán cumplir estrictamente las siguientes normas de seguridad, como parte de sus obligaciones laborales:

1. Verificar, al ingresar a su área de trabajo y antes de iniciar labores, la disponibilidad y el adecuado estado de los elementos de protección personal, así como del calzado, la vestimenta de trabajo, los equipos, las máquinas, las herramientas y demás elementos a su cargo.
2. Abstenerse de utilizar, dentro de la planta, almacenes, bodegas u otras áreas de trabajo, accesorios tales como anillos, pulseras, relojes, aretes largos u otros objetos que puedan generar riesgos o propiciar accidentes laborales.
3. Mantener el cabello completamente recogido durante la permanencia en áreas operativas, con el fin de prevenir riesgos asociados al manejo de maquinaria y equipos.
4. Informar de manera inmediata al superior jerárquico sobre cualquier condición, acto o circunstancia que represente peligro o riesgo en el lugar de trabajo.
5. Evitar distracciones propias o hacia otros trabajadores que puedan generar situaciones de riesgo o la ocurrencia de accidentes.
6. Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo, absteniéndose de dejar residuos, desperdicios, materiales u objetos que puedan ocasionar incidentes o accidentes.
7. Respetar y acatar la señalización de seguridad, avisos y rótulos que identifiquen zonas de riesgo, absteniéndose de alterarlos, removerlos o modificarlos sin autorización expresa y escrita del superior o del responsable de seguridad.
8. Informar de manera oportuna cualquier situación de emergencia, como incendios u otros eventos peligrosos; activar los mecanismos de alarma y colaborar en las acciones de control y mitigación del riesgo.
9. Cumplir con la prohibición de fumar en los lugares establecidos por la ley y por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en consideración a los riesgos que esta actividad representa.
10. Reportar de manera obligatoria todos los incidentes laborales, conforme a los procedimientos establecidos por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
11. Reportar oportunamente todos los incidentes con alto potencial de pérdida.
12. Acatar y cumplir integralmente las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones de higiene industrial establecidas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y las autoridades competentes.
13. Identificar previamente los peligros en las actividades que impliquen trabajo en alturas y aplicar las medidas de control necesarias, siempre que se cuente con la debida autorización del empleador.
14. Procurar el cuidado integral de la salud propia y contribuir a la protección de los ambientes de trabajo.
15. Participar activamente en las actividades y programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
16. Notificar oportunamente a las instancias correspondientes los accidentes de trabajo o enfermedades laborales, dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente.
17. Conocer y cumplir las disposiciones legales y técnicas aplicables a la prevención de riesgos laborales, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo en alturas.

ARTÍCULO 80. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., dispondrá lo necesario para que se mantengan completamente libres, las áreas en las cuales se encuentran ubicados los extintores contra incendio.

ARTÍCULO 81. Los trabajadores o trabajadoras de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y los terceros que pretendan ingresar a la organización o retirarse de la misma, tienen la obligación de someterse a los diversos sistemas de control de seguridad, registro y vigilancia que se implementen con fines de seguridad y protección, tanto del personal como de los bienes e instalaciones de propiedad, tenencia o posesión de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S; por lo cual facilitarán la revisión de sus pertenencias, bolsos, maletines, vehículos u otros elementos que les sean requeridos por el personal designado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para la ejecución de dicha tarea.

ARTÍCULO 82. La persona asignada desde el área de Gestión Humana o su equivalente apoyará al área encargada del servicio de vigilancia para que todo visitante que ingrese a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. porte un carné, cumpla con el procedimiento establecido de registro y conozca las fuentes de riesgo a las cuales puede estar expuesto, mientras dure su permanencia en las instalaciones de la misma.

Todo empleado tiene los deberes de informar el personal externo que lo visitará al área de seguridad y vigilancia, y vigilar también el uso adecuado del carné y el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de estos mientras permanezcan en las dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

ARTÍCULO 83. Tanto INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., como los trabajadores o trabajadoras, se someterán a las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, higiene y seguridad industrial, medicina del trabajo y demás disposiciones análogas y concordantes establecidas por la ley, decretos y normas que lo regulan, como también a las disposiciones que rigen para cada uno de los lugares de trabajo.

ARTÍCULO 84. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el trabajador o trabajadora tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente y por escrito al empleador o empleadora, a su representante, o a quien haga sus veces para que se le provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, e indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 85. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y la entidad administradora de riesgos laborales respectiva deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, para lo cual requerirán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales, de conformidad con el reglamento que se expida.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en la institución o actividad económica deberá ser informado inmediatamente por escrito, por el trabajador o trabajadora al empleador o empleadora o a la entidad administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o de diagnosticada la enfermedad.

PARÁGRAFO. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., reportará los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Empresas Promotoras de Salud (EPS).

ARTÍCULO 86. En todo caso, en lo referente a las disposiciones contenidas en el presente capítulo, tanto INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., como los trabajadores y trabajadoras se someterán a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales en Colombia.

En particular, se dará cumplimiento a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución 1016 de 1989, el Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002, el Decreto 1072 de 2015 —Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo—, la Resolución 0312 de 2019, el Decreto 472 de 2015, así como las demás disposiciones que las modifiquen, sustituyan o complementen.
De igual forma, se deberán observar las normas relacionadas con la protección de datos personales, tales como la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, así como las disposiciones en materia de riesgo psicosocial contenidas en la Resolución 2646 de 2008 y la Resolución 2404 de 2019.
Las partes se obligan a dar cumplimiento a dichas normas conforme a los términos legales vigentes y a las demás disposiciones concordantes y reglamentarias aplicables.

CAPÍTULO XIV
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 87. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., se ajustará a las disposiciones legales en cuanto restrinjan o prohíban la ejecución de trabajos para mujeres o menores de edad.

ARTÍCULO 88. La política de contratación de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., determina que no se contratarán menores de edad para desempeñar cargo alguno. En caso de darse alguna excepción a esta política, la entidad se compromete a dar cumplimiento a la legislación vigente en cuanto al menor trabajador o trabajadora y al Código de la Infancia y de la Adolescencia.

PARÁGRAFO. Los trabajadores o trabajadoras menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio del Trabajo, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA", podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio del Trabajo, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados.

Quedan prohibidos a los trabajadores o trabajadoras menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. (Artículo 117 de la ley 1098 de noviembre 8 de 2006, Código de la Infancia y de la Adolescencia, Resolución 4448 de diciembre 2 de 2005).

La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas.

Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, solo podrán trabajar en una jornada diurna máxima de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.

Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, solo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche (Artículo 114 de la Ley 1098 de 2006).

Los menores no podrán ser empleados en trabajos o actividades peligrosas, condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física moral o psicológica, o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo en coordinación con el ICBF, establecerá la

clasificación de dichas actividades y la publicará cada dos años en distintos medios de comunicación.

CAPÍTULO XV
PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 89. Los trabajadores o trabajadoras tienen como deberes los siguientes:

1. Cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento, en los contratos individuales de trabajo, el Código de Ética y Conducta, el Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), el Programa de Transparencia y Ética Empresarial para la prevención del soborno transnacional, las normas de gestión de la calidad, las buenas prácticas de trabajo y los procedimientos internos relacionados con el manejo de dinero, bienes, sistemas de información y demás aspectos laborales.

2. Mantener respeto y subordinación frente a sus superiores, así como respeto hacia compañeros de trabajo, clientes, visitantes, contratistas y proveedores de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

3. Procurar la armonía y la adecuada coordinación en las relaciones personales y en la ejecución de sus labores, actuando siempre de buena fe.

4. Conocer y acatar el código de ética y conducta institucional.

5. Obrar con espíritu de leal colaboración en el orden, moral y disciplina general de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

6. Ejecutar las labores asignadas con honradez, buena voluntad, compromiso y calidad.

7. Presentar observaciones, reclamos o solicitudes a través del conducto regular, de manera respetuosa y debidamente fundamentada.

8. Actuar con veracidad en todo momento.

9. Acatar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, orientando sus esfuerzos al mejoramiento continuo en beneficio propio y de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

10. Cumplir rigurosamente las medidas de seguridad e instrucciones impartidas para el manejo adecuado de máquinas, herramientas, equipos y materias primas.

11. Permanecer durante la jornada laboral en el lugar asignado para el desempeño de sus funciones, salvo autorización expresa.

12. Comunicar a sus superiores las ideas e iniciativas que tiendan a mejorar la eficiencia en el trabajo y que puedan beneficiar a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

13. Atender las indicaciones impartidas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. mediante carteles, circulares, anuncios, instrucciones verbales o escritas, procedimientos y manuales.

14. Desempeñar sus funciones conforme a la descripción del cargo y aquellas actividades conexas o complementarias, bajo criterios de calidad y eficiencia.

15. Acatar los cambios de cargo, turno o jornada laboral que disponga INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

16. Administrar los recursos y bienes de propiedad, posesión o tenencia de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., de una forma seria, honesta, segura, rentable y eficiente con el fin de evitar e impedir el desperdicio o la pérdida de bienes, recursos, materiales y/o útiles de trabajo de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

17. Cumplir con los procedimientos establecidos para la solicitud de permisos, licencias y la justificación de ausencias por enfermedad, accidentes o calamidad doméstica.

18. Proteger la información confidencial y evitar su uso o acceso por parte de terceros no autorizados, así como el uso indebido de bienes y recursos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

19. Abstenerse de relacionarse en asuntos de trabajo o asesorar personas o entidades involucradas con actividades ilegales o delictuosas o que sean competencia directa o indirecta de las actividades y/o servicios desarrollados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

20. Cumplir con los principios éticos y/o morales y vigilar que sean acordes con el cumplimiento de su actividad laboral, comercial y/o administrativa.

21. Conocer y estar permanentemente actualizado en todas las normas, políticas y procedimientos que hacen parte de las diferentes labores y/o actividades de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

22. Dar estricto cumplimiento a las normas, documentos y/o procedimientos que hacen parte de cada labor o actividad de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

23. Abstenerse de solicitar, insinuar, ofrecer o aceptar regalos, beneficios o dádivas de terceros, salvo autorización expresa y escrita de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

24. Portar y utilizar adecuadamente el carné institucional, cumpliendo las disposiciones establecidas para el acceso y permanencia en las instalaciones.

25. Cumplir las normas y procedimientos que sean adoptados en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para la prevención del tráfico de drogas o el contrabando.

26. Evitar situaciones de conflicto de intereses y abstenerse de tomar decisiones que afecten su objetividad.

27. Presentar oportunamente los documentos que acrediten incapacidades médicas u otra información requerida por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S; el incumplimiento de esta obligación podrá considerarse falta grave.

28. Asistir y/o concurrir cumplidamente a las reuniones particulares, generales y/o de grupo, convocadas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., a través de sus jefes de labor o actividad.

29. Abstenerse de mantener relaciones sentimentales, afectivas o íntimas dentro de las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o durante la jornada laboral, cuando estas puedan afectar el ambiente de trabajo, generar conflictos de interés, situaciones de acoso, favoritismo o cualquier otra circunstancia que comprometa la objetividad, la disciplina o el adecuado desarrollo de las actividades laborales.

30. Velar por su propia seguridad y la de sus compañeros de trabajo.

31. Identificar los peligros asociados a las labores, especialmente en trabajos en alturas, y aplicar las medidas de control correspondientes, conforme a la autorización del empleador.

32. Cuidar integralmente de su salud y del ambiente de trabajo.

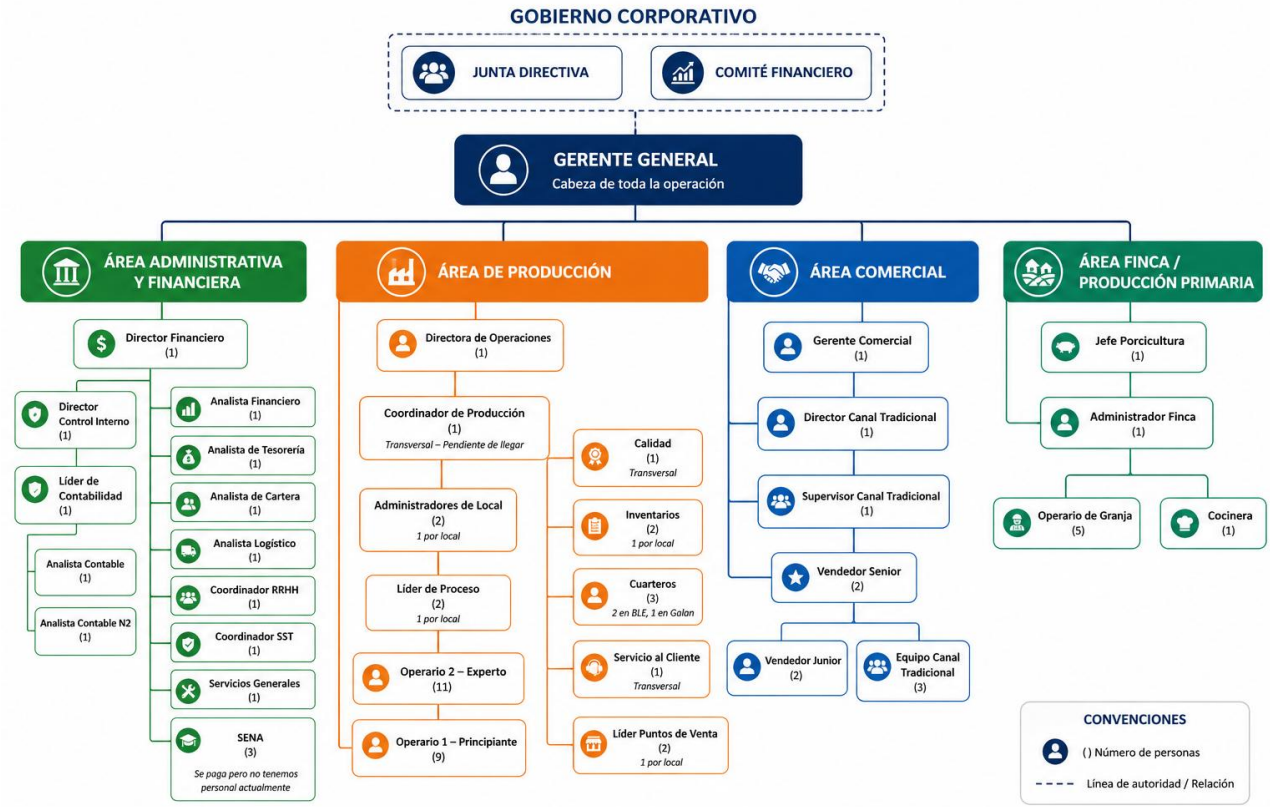
33. Participar activamente en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

34. Notificar oportunamente a las entidades correspondientes los accidentes de trabajo o enfermedades laborales, dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente.

35. Conocer y cumplir la normativa nacional e internacional aplicable a la prevención de riesgos laborales, especialmente en trabajos en alturas.

CAPÍTULO XVI
ORDEN JERARQUICO

ARTÍCULO 90. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., es el siguiente:



CAPÍTULO XVII
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESPECIALES PARA INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. Y LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS

ARTÍCULO 91. Son obligaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

1. Garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso y conciliar la vida personal, familiar y laboral. Este derecho debe entenderse como la opción de todos los trabajadores o trabajadoras y servidores públicos a no tener contacto en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, ni en vacaciones o descansos para asuntos laborales.

2. Procurar a los trabajadores o trabajadoras locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes o enfermedades laborales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud de estos.

3. Poner a disposición de los trabajadores o trabajadoras salvo estipulación en contrario, instrumentos, maquinarias, herramientas, equipos adecuados y/o materias primas para desarrollar las actividades para las que fue contratado.

4. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Para este efecto, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., mantendrá lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias respectivas.

5. Entregar al trabajador o trabajadora que los solicite, a la terminación del contrato individual de trabajo, una certificación en la cual conste el tiempo de servicio, índole de la labor y el salario devengado. Igualmente, la orden al empleado para que se haga el examen médico de retiro tal como lo establece la ley. Se considera que el trabajador o trabajadora, por su culpa, elude, dificulta o dilata el mencionado examen cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen ordenado, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.

6. Poner a disposición de los trabajadores o trabajadoras, salvo estipulación en contrario, los instrumentos, maquinarias, herramientas, equipos adecuados y/o las materias primas necesarias para la realización de las labores.

7. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos, montos y lugares convenidos.

8. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador o trabajadora, a sus creencias y sentimientos.

9. Conceder al trabajador o trabajadora las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en este reglamento y la ley.

10. Pagar al trabajador o trabajadora los gastos razonables de ida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato individual de trabajo se origina por culpa o voluntad del trabajador o trabajadora.

11. Si el trabajador o trabajadora prefiere radicarse en otro lugar, el empleador o empleadora le deben costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador o trabajadora, se entienden comprendidos los de los familiares que con él convivieren.

12. Abrir y llevar al corriente los registros de horas extras o tiempo suplementario.

13. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el Código Sustantivo del Trabajo.

14. Conservar el puesto de trabajo a los empleados que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador o empleadora comuniquen a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas.

15. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de estas.

16. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

17. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador o empleadora, estos garantizarán el acceso del trabajador o trabajadora menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera.

18. Conceder al trabajador o trabajadora en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y/o primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.

    Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia.

19. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo, la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una (1) semana antes o dos (2) semanas antes de la fecha probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se refiere el numeral 3 del citado artículo 236.

20. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., adecuará las Salas Amigas de la Familia Lactante en sus instalaciones un espacio acondicionado y digno para que las mujeres en periodo de lactancia que laboran allí, puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada conservación durante la jornada laboral las cuales deberán garantizar las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna, bajo normas técnicas de seguridad, para luego transportarla al hogar y disponer de ella, para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre.

    PARÁGRAFO. Estas disposiciones aplicarán a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o aquellas con capitales inferiores a 1.500 salarios mínimos con más de 50 empleadas.

21. **Desconexión laboral.** El trabajador o trabajadora tiene derecho, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. Por su parte el empleador o empleadora se abstendrán de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador o trabajadora por fuera de la jornada laboral.

22. Debe identificar previamente los peligros en el sitio donde se realizan labores en alturas y está autorizado para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.

23. Interesarse por el cuidado integral de su salud y de los ambientes de trabajo.

24. Participar activamente en el cumplimiento del programa de salud ocupacional y su financiación.

25. Notificar a la entidad administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad que ocurra en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o actividad económica.

26. Conocer las múltiples normativas nacionales e internacionales que le imponen obligaciones forzosas para prevenir los riesgos en la ejecución del trabajo en alturas.

ARTÍCULO 92. **Son obligaciones de los trabajadores o trabajadoras.**

1. Cumplir a cabalidad con todas las disposiciones del presente reglamento, las señaladas en los contratos individuales de trabajo, en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en el código de ética y conducta, en el manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Sagrilaft), en el manual de cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial para la prevención del soborno trasnacional, en las normas de gestión de la calidad y buenas prácticas de trabajo y en los procedimientos internos que se expidan en materia de manejo de dinero o bienes de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o sistemas de información u otros relacionados con el trabajo.

2. El trabajador o trabajadora reconocen la subordinación jurídica frente a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en virtud de la cual se obliga a acatar, cumplir y ejecutar de manera oportuna y adecuada las órdenes, instrucciones, políticas y directrices impartidas por sus superiores jerárquicos, relacionadas con el desarrollo de sus funciones, siempre que estas se encuentren dentro del marco legal, contractual y reglamentario.

   En consecuencia, el trabajador o trabajadora deberán respetar la estructura organizacional de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cumplir los horarios establecidos, atender los lineamientos operativos y administrativos, y ajustar su conducta a los principios de disciplina, obediencia y colaboración necesarios para el adecuado funcionamiento de la organización.

   El incumplimiento injustificado de las órdenes o instrucciones impartidas por los superiores, así como la desobediencia reiterada, podrá dar lugar a las sanciones disciplinarias correspondientes, conforme a la normatividad vigente y al presente reglamento.

3. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observando los preceptos de este reglamento y acatando y cumpliendo las órdenes e instrucciones que de manera general o particular le imparta INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.

4. Conservar y/o restituir en buen estado a la persona autorizada, salvo deterioro natural, los vehículos, instrumentos, herramientas, maquinarias, equipos y/o útiles que se le hayan facilitado y las materias primas sobrantes, el carné de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y demás documentos, folletos o publicaciones que se encuentren en su poder en virtud de las labores realizadas y que sean de propiedad, posesión o tenencia de esta.

5. Guardar rigurosamente la moral y las buenas costumbres en las relaciones con sus superiores, compañeros, clientes y proveedores de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.,

6. Preguntar, consultar o asesorarse cuando tenga dudas sobre la forma de desempeñar las funciones y/o obligaciones asignadas.

7. Estar debidamente dispuesto en su lugar de trabajo a la hora exacta en que empieza su jornada de trabajo y permanecer en él hasta la terminación de su jornada prestando sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente.

8. Asistir oportunamente a las capacitaciones, reuniones, actividades de entrenamiento y/o eventos citados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y que requieran la presencia del empleado; en caso de que no sea posible su asistencia deberá notificarlo dentro de la hora siguiente a su iniciación por escrito y justificarlo oportunamente a su jefe directo o a quien haga sus veces. El desconocimiento de la presente obligación será considerado como una falta grave.

9. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro y/o riesgo inminente que afecten o amenacen las instalaciones, las personas allí presentes y/o bienes en poder de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

10. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico asesor de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o por la entidad de seguridad social en la que se encuentre afiliado o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las

11. Solicitar previamente y por escrito la autorización respectiva para la ejecución de trabajo suplementario o de horas extras o en días dominicales o festivos en caso de que apliquen tales situaciones.

12. Someterse al control y vigilancia para la verificación en el cumplimiento de los turnos y horarios establecidos por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y en la entrada y salida de las instalaciones de esta y en los movimientos de personal dentro de las mismas.

13. Ejecutar las labores o tareas conexas, accesorias o complementarias a la principal del cargo que desempeña, tales como el mantenimiento simple y rutinario de los vehículos, maquinarias, herramientas, equipos y/o materiales a su cargo, limpieza y/o correcta presentación de su vehículo, maquinaria, herramienta, equipo y/o del sitio de trabajo.

14. Evitar la pérdida o desperdicio de equipos, muebles, energía, lubricantes, combustibles, materia prima, material de empaque, herramientas, agua, insumos u otros elementos que deben ser utilizados por su parte al servicio de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

15. Hacer buen uso y mantener en buen estado de funcionamiento, orden y limpieza las instalaciones sanitarias e higiénicas con el fin de velar por su salud y la de sus compañeros de trabajo.

16. Presentar oportunamente toda la documentación que le sea requerida para poder ser afiliado a todas las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscalidad, y reportar en la forma pertinente cualquier cambio al respecto.

17. Registrar en la administración de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y mantener actualizada la información de su estado civil, nombre del cónyuge o compañero o compañera permanente, hijos, edades, domicilio, números de teléfono, dirección de residencia y dirección electrónica, a las cuales de desde ya acepta el trabajador o trabajadora, sin limitación alguna, se le efectúen todo tipo de avisos, comunicaciones notificaciones e

informaciones y toda aquella información personal adicional que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., requiera.

18. Abstenerse de interrumpir la actividad laboral o realizar ceses intempestivos de las actividades propias o de los compañeros de trabajo.

19. El vestido de labor solo podrá ser utilizado dentro de las instalaciones de la entidad para ejecutar las obligaciones derivadas del contrato individual de trabajo, y debe dársele un uso adecuado y cumpliendo las instrucciones impartidas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

20. El uso de la dotación de calzado y vestido de labor y/o uniforme que entregue INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para el ingreso o permanencia en sus dependencias, es obligatorio.

21. Es obligatorio portar el carné de identificación como trabajador o trabajadora, el de la ARL y de la EPS, al igual que la cédula de ciudadanía.

22. En caso de usar lentes, deben los mismos asegurarse a la cabeza, mediante un sujetador de gafas.

23. Informar inmediatamente cualquier situación de riesgo que pueda afectar su integridad física o la de sus compañeros. Igualmente, aquellas situaciones que puedan generar daños o pérdidas en los elementos de trabajo, materias primas, combustibles, lubricantes, equipos, herramientas, vehículos, materiales, recursos, dineros o instalaciones y demás.

24. Informar al jefe inmediato o al área de Gestión Humana cuando el trabajador o trabajadora detecte que recibe en su nómina un pago no justificado y/o de ser necesario hacer la devolución inmediata de los dineros que no le correspondan.

25. El uso obligatorio de los equipos o elementos de protección personal e implementos de seguridad que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., suministra de acuerdo con las fuentes de riesgo existentes en cada una de las dependencias o labores o actividades, cumpliendo cabalmente con las instrucciones recibidas sobre este aspecto.

26. Informar oportunamente y por escrito todo accidente de trabajo o incidente por leve que sea, al jefe inmediato, y personal SST.

27. Suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud al realizarse los exámenes médicos ocupacionales tanto al profesional de la medicina que se ocupe de tal actividad, como al empleador o empleadora.

28. Cumplir a cabalidad con las citas, tratamientos, terapias y/o períodos de inactividad por incapacidad que ordene el Sistema de Seguridad Social al cual se encuentre afiliado.

29. Seguir estrictamente los procedimientos para la iniciación del turno de trabajo, tales como verificar el estado de las maquinaria, equipo, herramienta antes del encendido, comprobar previamente la existencia de energía, combustibles, lubricantes y demás, el buen estado en general, iniciar correctamente el funcionamiento y efectuar la operación correcta del vehículo, maquinaria, equipo, herramienta, así como también al finalizar apagar el vehículo y apagar y desconectar la maquinaria, equipo, herramienta cuando se termine el proceso, la labor o la jornada de trabajo o cuando se vaya a ingerir sus alimentos, acatando las instrucciones al respecto.

30. Avisar al empleador o empleadora o a su representante cualquier inconveniente, irregularidad o novedad que impida la ejecución normal del trabajo.

31. Tener disponibilidad y compromiso para colaborar en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cuando por motivos técnicos, operativos o mecánicos se vea afectada la labor y en todos los casos en que se presenten emergencias que exijan la colaboración y la presencia de quienes deban solucionarlas.

32. Cumplir los procedimientos establecidos para los procesos de control ambiental e informar al jefe inmediato cualquier anomalía al respecto.

33. Cumplir cabalmente las normas establecidas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sobre el manejo de dineros, valores o bienes de la entidad que le sean entregados, o suministrados para desempeñar su labor.

34. Regresar o reincorporarse inmediatamente al trabajo una vez terminen los permisos o licencias otorgados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o lapsos de incapacidad médica para laborar otorgada por la autoridad competente.

35. Avisar por escrito, en un término no mayor a una (1) hora de iniciada su jornada laboral a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cuando por cualquier causa no pueda presentarse al cumplimiento de su horario de trabajo, incluso en caso de calamidad doméstica o incapacidad médica para laborar.

36. El trabajador o trabajadora tienen la obligación de reincorporarse a sus labores inmediatamente después de terminar su período de vacaciones, de acuerdo con la fecha señalada en el documento de notificación de su otorgamiento. Si se trata de labores en las cuales hay rotación de turnos, debe solicitar a su jefe inmediato su horario de trabajo con un día hábil de anticipación a la fecha en la cual debe reiniciar sus labores.

37. Deberá usar adecuadamente el vestido de labor con la camisa por dentro del pantalón, los cordones de los zapatos bien amarrados y sin portar ningún elemento o accesorio suelto o que por sus características pueda dar lugar a accidentes de trabajo o a inconveniente laboral alguno como cadenas, pulseras, reloj, anillos, pañuelos, bayetillas u otro similar.

38. Abstenerse de operar, usar o utilizar vehículos, máquinas, herramientas y equipos que no le han sido asignados, o realizar con los mismos o sin ellos trabajos distintos a los que se le han señalado, sin la debida instrucción a menos que hayan sido debidamente autorizados por escrito para realizar tal actividad y/o función.

39. Cumplir cabalmente las siguientes reglas para el uso de los sistemas de cómputo de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S:

a) Abstenerse de dar a conocer la clave personal de acceso a los sistemas de cómputo de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., digitar claves que no sean las asignadas o autorizar a otros compañeros o terceros para digitar las claves personales de acceso al sistema de información; así como acceder a un equipo de cómputo distinto del asignado.
b) Utilizar exclusivamente la red de internet dispuesta por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., tanto en lo relativo al acceso a la red como al envío o recepción de mensajes para los fines propios del desempeño de su cargo.
c) Utilizar programas y/o aplicaciones, lenguajes programáticos, software, música, videos y/o en general cualquier otro tipo de información no autorizados por escrito, por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en equipos entregados por la misma.

d) No elaborar, enviar o reenviar mensajes electrónicos o instantáneos que contengan mensajes en red, diferentes a asuntos laborales; ni imágenes o mensajes pornográficos, o que sean lesivos de la dignidad y del respeto humano.
e) Proteger adecuadamente todos los componentes de los sistemas de computación y telecomunicaciones que se utilicen, los programas, equipos y la información respectiva.

39. Abstenerse al momento de encontrarse ejecutando sus labores, del uso de teléfono, celular, radio, audífonos, avantel o cualquier otro medio de comunicación que obstaculice el desarrollo de su actividad o distraiga la debida atención con que debe ejecutar la misma.

40. No permanecer más del tiempo necesario en las áreas dedicadas al cambio de ropa, aseo o alimentación.

41. Permitir el control y/o revisión de los paquetes, documentos y/o elementos que porte el trabajador o trabajadora al ingreso a las dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y/o a la salida de estas y/o terminación del turno de trabajo.

42. No ausentarse sin justificación del lugar en donde desempeña sus labores.

43. Hacer un uso racional del servicio telefónico ubicado en las dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o facilitado por la misma para el cumplimiento de su actividad laboral.

44. Depositar en los recipientes respectivos y destinados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para ello, los residuos o basuras utilizados durante la jornada laboral y cumplir cabalmente con el almacenamiento determinado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para cada tipo de despojos.

45. No ingerir alimentos o bebidas en la ejecución de la labor, ni en zonas diferentes a las establecidas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para ello y/o en horas diferentes a las determinadas para tal efecto.

46. Conducir el vehículo o los vehículos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o contratados por ella, cumpliendo cabalmente las normas de tránsito y transporte y las normas y responsabilidades exigidas por la institución; absteniéndose de transportar personas, animales o elementos propios o ajenos no autorizados por la misma.

47. Comprometerse y velar por el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y del área a la cual pertenezca el trabajador o trabajadora, contribuyendo con los planes para el logro de estos.

48. Brindar y dar a los terceros un trato justo, leal y en igualdad de condiciones, con el fin que las relaciones de éstos con INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no originen un trato especial, discriminatorio, ni ventajoso, ni induzcan al tercero a sentirse obligado a tener consideraciones especiales para con un empleado determinado.

49. Dar a conocer a los jefes respectivos cuando un trabajador o trabajadora tenga o pretenda adquirir participación económica, directiva o administrativa en actividades de fabricación, manipulación o distribución de productos propios de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o que presten servicios iguales o similares a las que ésta presta o requiera, con el fin de evitar conflictos de intereses.

50. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., lo que no obsta para denunciar delitos o violaciones del

contrato individual de trabajo o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

51. Disponer de los planes que garanticen la continuidad de las operaciones críticas de L INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en el evento de daños o fallas que afecten los sistemas referidos.

52. Acatar inmediatamente los planes o contingencias que garanticen la continuidad de la operación de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

53. Cuidar y proteger los documentos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y cumplir con las normas sobre correspondencia interna, externa, y confidencial señalados por la misma.

54. Solicitar permiso para acceder y/o usar información almacenada en computadores suministrados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., autorización que deberá otorgarse por el usuario directo del computador, mientras exista la necesidad de conocerse dicha información para desempeñar las funciones respectivas.

55. Evitar la pérdida y/o mal uso de los equipos de cómputo, comunicaciones o herramientas de este tipo, entregadas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para desarrollar el cargo.

56. Dar a conocer los libros o memorias resultantes de un curso o seminario al que asista el funcionario enviado o patrocinado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., dado que estos documentos pertenecen exclusivamente a ésta y lo aprendido allí deberá ser utilizado únicamente en beneficio de la entidad mientras su permanencia en ella.

57. Acceder o facilitar a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., el cumplimiento oportuno de las correspondientes formalidades, otorgando los documentos y poderes respectivos con el fin de que los descubrimientos, invenciones o mejoras en los productos, procesos y procedimientos en las diferentes actividades de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., queden de propiedad exclusiva de la misma, dado que ello es el resultado de la ejecución del contrato individual de trabajo.

58. Consultar con su superior inmediato y con anterioridad al hecho, toda duda en cuanto a la aplicación o no de cualquier norma frente a una situación específica que vaya en contra de los principios éticos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y/o de la moral y las buenas costumbres.

59. Abstenerse de intervenir en actuaciones que permitan, amparen o faciliten la realización de actos ilícitos o que puedan utilizarse en forma contraria al interés de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.,

60. Comunicar a los superiores inmediatos y si es el caso, a la auditoría y control y/o a la revisoría fiscal, todo acto irregular de otro directivo, empleado o tercero, que afecte o pueda lesionar los intereses de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.,

61. No dar regalos o realizar atenciones que puedan inclinar o tiendan a obtener una decisión parcializada, en las relaciones con los clientes, proveedores, contratistas y demás personas con las que se interactúe debido al cargo o contrato suscrito entre INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y el trabajador o trabajadora.

62. Abstenerse de realizar actividades que constituyan competencia desleal con INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., e informar a su jefe inmediato de aquellas

actividades que realice un trabajador o trabajadora que constituyan competencia y de la cual conozca otro empleado.

63. Abstenerse de realizar conductas encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, inducir a la renuncia, maltrato laboral, persecución, discriminación, entorpecimiento y/o desprotección laboral para con sus subalternos y/o compañeros de trabajo.

64. Dar a conocer a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., los conflictos de intereses o cualquier situación en la cual su actuación pueda reñir con los intereses de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

65. Cumplir con las demás obligaciones que resulten de la naturaleza del contrato individual de trabajo, de las disposiciones legales, o de los reglamentos, instrucciones, procedimientos y/o normas de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

66. Realizar pausas activas en todos aquellos puestos de trabajo donde se identifica el riesgo osteomuscular/psicolaboral.

67. Cumplir con las normas y lineamientos establecidos con relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión integrado.

68. Participar activamente en las actividades programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión integrado, para la prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo e impactos ambientales.

69. Abstenerse de ejecutar frente a sus empleadores o empleadoras, compañeros, o compañeras de trabajo actos considerados como acoso sexual o violencia de género.

ARTÍCULO 93. Además de las obligaciones generales aplicables a todas y todos los trabajadores, quienes desempeñen cargos tales como LOS COORDINADORES, JEFES, DIRECTORES O EMPLEADOS que tengan cargos de DIRECCIÓN, CONFIANZA O MANEJO, además de las que rigen para todos los empleados, las siguientes:

a. Planear, organizar, dirigir, coordinar e impulsar el trabajo de sus subalternos, asegurando el cumplimiento de las labores conforme a las normas de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y a los estándares de calidad y productividad establecidos.

b. Aplicar y hacer cumplir las políticas, reglamentos, normas y procedimientos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

c. Mantener la disciplina, orden y colaboración dentro del grupo del trabajador o trabajadora bajo sus órdenes.

d. Informar y consultar de manera oportuna a sus propios superiores sobre los problemas que pueden surgir en el trabajo.

e. Prestar plena colaboración a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y en especial a los demás jefes y a las directivas de la institución.

f. Impulsar el trabajo en equipo, estimulando la cooperación y la colaboración de todo el personal.

g. Dar ejemplo a los demás con su propia conducta y con sus actuaciones.

h. Abstenerse de solicitar préstamos, o prestar dinero o servir de fiador o codeudor a sus compañeros de trabajo, jefes o colaboradores.

i. Bajo su entera responsabilidad mantener la comunicación oportuna dentro del grupo de trabajo.

j. Las demás que se deducen del carácter que todo jefe debe tener como empleado de dirección, manejo y de especial confianza dentro de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

k. Garantizar las competencias de los colaboradores en el puesto de trabajo asignado

l. Cumplir y hacer cumplir las restricciones y recomendaciones emitidas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

m. Garantizar el uso del calzado y vestido de labor y /o de los elementos de protección personal de los colaboradores que están a su cargo.

n. Abstenerse de ejecutar o permitir conductas que puedan constituir acoso laboral, acoso sexual o violencia de género, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso y libre de cualquier forma de violencia.

ARTÍCULO 94. Obligaciones de responsabilidad social del trabajador o trabajadora.

a. Cumplir con las disposiciones éticas y de conducta que determine el empleador o empleadora.

b. Conocer y acatar el código de ética y conducta desarrollando sus actividades bajo principios de respeto, solidaridad y rechazo a la discriminación, acosos, insultos, ofensas, abusos e intimidaciones y hostigamientos de cualquier tipo.

c. Participar activamente en las campañas, procedimientos y actividades que el empleador o empleadora definan en beneficio del medio ambiente, así como en seguridad y salud en el trabajo.

ARTÍCULO 95. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:

1. No prometer, ni llevar a cabo sobornos ni ninguna otra forma de halago a funcionario(s), cliente (s), asesor(es), consultor(es) o contratista(s) del empleador o empleadora que pueda(n) influir en la ejecución de su trabajo, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que tengan influencia sobre alguno(s) de ellos**.** 2. El empleador o empleadora se comprometen a no permitir que nadie, bien sea(n) empleado(s), asesor(es), consultor(es) o contratista(s) del empleador o empleadora lo haga(n) en su nombre. 3. El trabajador o trabajadora no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

ARTÍCULO 96. Se prohíbe a LOS TRABAJADORES O TRABAJADORAS:

1. Desconocer la visión, misión, políticas, principios, valores corporativos.

2. Sustraer, apropiarse o retener indebidamente de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o de las instalaciones de esta o de las áreas de producción, talleres, producto semielaborado o terminado, bienes, dineros, cartera, materias primas, combustibles, lubricantes, repuestos, útiles de trabajo o cualquier objeto en manos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., del área de insumos, o de cualquiera otra área de la institución, de los compañeros de

trabajo, de los proveedores o de clientes de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sin permiso de la misma.

3. Presentarse al trabajo en estado de beodez, con hálito alcohólico, enguayabado o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes, o en condiciones no propicias para realizar su labor.

4. Conservar o guardar armas blancas no suministradas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o de fuego de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan portar.

5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

6. Celebrar contratos de mutuo con o sin intereses, negocios con títulos valores con compañeros de trabajo, jefes, contratistas, clientes o proveedores de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., dentro de las instalaciones que la misma tenga en propiedad, posesión o tenencia.

7. Ausentarse de las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o del sitio de trabajo o abandonar el trabajo antes de la hora establecida para los descansos o retirarse del turno antes que se presente el trabajador o trabajadora que deba sucederlo en la labor, sin autorización previa del superior que tenga facultad para conceder dicha autorización o permiso.

8. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender las labores, o negarse a realizarlas, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.

9. El deficiente rendimiento en relación con las labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonable.

10. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo.

11. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse.

12. Usar los útiles o herramientas suministrados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., de forma inadecuada o para una actividad diferente para la cual fue diseñada o entregada por la misma.

13. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad propia, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique equipos, materiales, elementos, vehículos, edificios o sitios de trabajo de propiedad, tenencia o posesión de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o de terceros.

14. Efectuar labores sin tener la formación requerida, especialmente aquellas que son consideradas críticas de ejecución cotidiana (manejo de puentes grúas, sustancias químicas y montacargas) o de alto riesgo (trabajos en alturas, en caliente, energías peligrosas y espacios confinados) para las cuales se requiere competencias y certificaciones específicas.

15. Hacer encuestas o elaborar, distribuir o fijar impresos sin autorización de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o insertar publicaciones en las carteleras que conlleven agravios personales a sus directivos y trabajador o trabajadora o información política y/o religiosa de cualquier género.

16. Distribuir o portar o fijar periódicos, hojas volantes, circulares, afiches o carteleras, papeles o carteles o pintar avisos de cualquier clase no ordenadas o autorizadas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., dentro de las instalaciones de esta.

17. Hacer cambios en los horarios o turnos de trabajo sin previa y escrita autorización del jefe inmediato.

18. Suministrar, o comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita, papelería, especificaciones y datos relacionados con INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., los sistemas y/o procedimientos o las informaciones que sean de naturaleza reservada o confidencial o utilizarla y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios o no a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., bien sea que llegue a su conocimiento por razón del cargo que ocupa o por cualquier otro medio, en beneficio propio o de terceros. Lo anterior no obsta para que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., pueda denunciar los presuntos delitos o violaciones del contrato individual de trabajo o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

19. Elaborar, o ayudar a elaborar, vender, permutar, prestar o negociar en cualquier forma productos, bienes o servicios iguales, similares o conexos a los de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S; ya sea para terceros o para provecho del mismo trabajador o trabajadora.

20. Abstenerse de elaborar los registros de actividades que no le hayan sido encomendados, o hacerlo incorrectamente.

21. Instalar y/o usar un software que no haya sido autorizado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

22. Usar los computadores o elementos técnicos suministrados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para acceder, consultar o imprimir material pornográfico o lesivo para la dignidad humana, para la realización de actos ilegales o inmorales o para la ejecución de actos que vayan en contra de la organización

23. Promover, permitir o recibir visitas de carácter personal de familiares u otras personas a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., durante las horas de trabajo que impliquen ausentarse del puesto de trabajo o perder la concentración en la labor que se está realizando, o permitir que los mismos ingresen a ella para asuntos no relacionados con el trabajo.

24. Retirar, sustraer, o destruir documentos de los archivos, oficinas o lugares de trabajo, o revelar su contenido sin autorización expresa y escrita para ello.

25. Negarse sin causa justa a cumplir orden del superior, siempre que ella no lesione su dignidad.

26. Faltar al respeto, burlarse, amenazar, provocar, agredir física o verbalmente o insultar en cualquier forma a superiores, colaboradores, compañeros de trabajo, subalternos, clientes o proveedores, injuriarlos, calumniarlos o difamarlos, calificarlos con apodos, palabras soeces, o actos semejantes, en forma verbal o escrita y/o redactar, imprimir, costear, publicar o distribuir escritos que las contengan.

27. Usar sin autorización los teléfonos, celulares, radios, o equipos de comunicación o audífonos, libros, revistas, juegos, etc., durante la ejecución de la jornada de trabajo.

28. Ocasionar daño por culpa, negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamentos o dolo, al material, los productos, los vehículos, las máquinas o los equipos, y las herramientas o ejecutar con mala calidad el trabajo asignado o el servicio solicitado.

29. Incurrir en descuidos que ocasionen gastos o daños o perjuicios a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

30. Solicitar a los demás compañeros de trabajo préstamos o contribuciones en dinero o en especie, o a terceros que tengan relación directa con el trabajador o trabajadora, que le presten o vendan productos o servicios a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

31. Entablar conversaciones en horas de trabajo, de manera que se afecte el desempeño personal, el de sus compañeros o genere improductividad o ineficiencia en los procesos o ponga en riesgo su integridad física o la de sus compañeros o los bienes en poder de la entidad.

32. Cambiar o alterar métodos o procedimientos e instrucciones de trabajo sin autorización.

33. Aplicar métodos incorrectos en el trabajo como consecuencia de no solicitar información o instrucciones en forma total y oportuna al respecto.

34. Aprovecharse en beneficio propio o ajeno, de los estudios, informaciones, mejoras, descubrimientos o invenciones efectuadas por el trabajador o trabajadora, por un compañero suyo, ya fuere con su intervención o no, o que dicha invención fuere conocida debido a su cargo durante la vigencia del contrato individual de trabajo o divulgada en todo o en parte, sin autorización de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

35. Demorarse más del tiempo normal y necesario en la ejecución de cualquier acto o diligencia que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., le haya ordenado o para lo cual le haya concedido permiso, dentro o fuera de la entidad, o del tiempo que tiene asignado para el descanso o alimentación.

36. Dar informes, o hacer manifestaciones, afirmaciones inexactas, maliciosas o malintencionadas sobre INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sus trabajadores o trabajadoras, sus servicios o sus productos, proveedores, a sus superiores para eludir responsabilidades, para conseguir beneficios indebidos o para perjudicar a otros.

37. Presentar para su admisión en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o después de haber ingresado, documentos cuyo contenido sea diferente a la realidad.

38. Reportar y/o cobrar trabajo no realizado, o trabajo extra, dominical o festivo no laborado.

39. Permitir o tolerar que otras personas violen las normas establecidas con respecto a la entrada o salida de mercancías, materia prima, productos, equipos, herramientas, vehículos o de su uso.

40. Falta de colaboración que perjudique el rendimiento personal o del grupo.

41. Instigar a otros trabajadores o trabajadoras, o atacar de palabra u obra durante las horas de trabajo o dentro de las dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., a los superiores de esta, compañeros, o terceras personas presentes en las dependencias de esta.

42. Incurrir en faltas contra la moral o las buenas costumbres.

43. Discutir violentamente durante las horas de trabajo o proferir expresiones vulgares, agresivas o injuriosas durante las mismas con los superiores de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., compañeros, o terceras personas presentes en las dependencias de esta.

44. Consumir alimentos o bebidas, bebidas embriagantes en los sitios o en los horarios no autorizados.

45. Mantener dentro de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y en cualquier cantidad, licores o sustancias tóxicas, explosivos, barbitúricos, estupefacientes, drogas enervantes o cualquier otra sustancia o producto semejante.

46. Expender, comprar, vender o suministrar lo anteriormente enunciado a otros compañeros o empleados, clientes, proveedores o terceros.

47. Hacer mal uso de los sanitarios, armarios o estantes dedicados para guardar los implementos personales, o sitios de descanso y/o violar las normas, procedimientos y horarios establecidos para el uso de estos.

48. Tratar mal a quienes ejecuten el trabajo de vigilantes y/o porteros o no acatar las instrucciones suministradas por los mismos.

49. Hacer mala utilización de los beneficios que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., le otorgue o realice al trabajador o trabajadora.

50. Inducir a otros trabajadores o trabajadoras a cometer actos ilícitos, o difundir noticias o comentarios desfavorables sobre INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., compañeros de trabajo o superiores.

51. Dormir, descansar o jugar en horarios o sitios no autorizados para ello.

52. Quedarse, sin autorización, dentro de las dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., después de terminar su turno de trabajo.

53. Utilizar indebidamente el calzado y vestido de labor, y/o los elementos de protección personal.

54. Descuidar su presentación personal o no usar el calzado y vestido de labor, y/o los elementos de protección y seguridad personal.

55. Usar el vestido de labor para desplazarse desde o hacia su lugar de vivienda o cualquier otro lugar diferente a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., salvo que la labor lo amerite.

56. Hacer reuniones en locales o dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sin autorización de esta.

57. Publicar información que lesione la dignidad y el buen nombre de los compañeros, jefes y/o directivos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

58. Fumar en áreas de trabajo y/o en sitios prohibidos.

59. Iniciar o participar en juegos de manos, lanzar a otro u otros objetos o productos, gritar o alterar de cualquier manera la tranquilidad laboral.

60. Expedir certificados o constancias, o expedir recomendaciones personales en papelería de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sin la debida autorización.

61. Dejar de portar permanentemente el carné o el documento de identificación suministrado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., los carnés de la EPS y ARL o no presentarlos en las ocasiones exigidas.

62. Sustraerse a dar cabal cumplimiento al uso del carné para el ingreso y salida de las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., acceder a las áreas restringidas y/o no devolverlo en el momento del retiro de la entidad.

63. Violar sistemas, instrucciones o normas de seguridad industrial.

64. No concurrir a las prácticas, simulacros o entrenamientos tendientes a evitar accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

65. Alterar o anular los sistemas de seguridad de las máquinas y/o procesos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

66. Hacer trabajos dentro de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., en beneficio propio o de terceros, distintos a las labores asignadas.

67. Obstruir u oponerse utilizando medios de cualquier naturaleza para que el trabajo propio o el de otros trabajadores o trabajadoras, o el de las máquinas o equipos situados en el lugar de trabajo, no salga en cantidad, calidad y tiempo fijados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

68. Confiar y/o entregar a otro trabajador o trabajadora, sin la autorización correspondiente, la ejecución del trabajo propio.

69. Confiar y/o entregar a otro empleado o a un tercero el manejo del vehículo, instrumentos, máquinas, equipos, elementos, materiales, valores y/o facturas que le hubieren sido confiados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sin previa autorización.

70. Dejar de marcar su tarjeta de control o no hacerlo con los medios idóneos suministrados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o en los lugares dispuestos para hacerlo; o pasar el medio de identificación de otro trabajador o trabajadora por el respectivo control sin que este se haya presentado a laborar dando la apariencia de que asistió a laborar o sustituirlo en forma irregular.

71. Operar los vehículos automotores de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sin licencia o sin la documentación requerida.

72. Introducir o sacar paquetes u objetos similares, a o de las instalaciones o lugares de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o hacia o desde la calle, sin autorización, o en aquellos lugares donde por razones especiales está prohibido.

73. Negarse a revelar o enseñar el contenido de los paquetes o bolsas y/o carteras a su ingreso o a la salida de las dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

74. No guardar las herramientas, vehículos, materiales o instrumentos o equipos de trabajo, títulos valores, dineros, insumos o cualquier otro bien mueble en las cajas, lugares o sitios señalados por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o hacerlo sin las debidas medidas de seguridad.

75. Maquillarse, rasurarse y/o pintarse las uñas en horas de trabajo.

76. Descansar en lugares diferentes a los destinados oficialmente por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para ello.

77. Ejecutar cualquier acto inseguro que afecte o pueda afectar su seguridad o la de sus compañeros o que cause o pueda causar daños a los equipos o instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

78. Limpiar, ajustar o reparar equipos, máquinas o vehículos en movimiento.

79. No permanecer frente a las máquinas, equipos o vehículos asignados cuando estos estén en operación.

80. Incurrir en cualquier desatención o mal servicio al cliente o proveedores que pueda ocasionar quejas por parte de estos.

81. Abstenerse de efectuar cambios al calzado y vestido de labor vigente.

82. Ocultar con dolo o culpa información que INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., deba y necesite conocer.

83. Ingresar a las áreas especializadas donde se elaboran determinados productos sin autorización o permitir el ingreso a ellas de visitantes o terceros.

84. Solicitar información a los clientes o proveedores de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para obtener provecho personal de ella.

85. Demorar injustificadamente la presentación de las cuentas y los respectivos desembolsos de las sumas que haya recibido para realizar su labor, como gastos de viaje o representación.

86. No hacer la rendición de cuentas de los gastos de viaje o representación o hacerlas inadecuadamente o en forma incorrecta o inoportuna.

87. Presentar para la consecución de beneficios, préstamos o liquidación de cesantías, contratos de promesa o contratos de compraventa que no correspondan a la realidad o irreales, o presupuesto que no concuerdan con la realidad u otros documentos con iguales características.

88. Marcar con dibujos, letreros cualquier bien que le haya sido asignado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para el desempeño de su labor, sin autorización.

89. Celebrar negocios con sociedades, en las cuales el cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, tengan participación económica, directiva o administrativa en dichas sociedades, o prestar servicios de asesoría a un tercero en ejecución del contrato individual de trabajo.

90. Suministrar a los proveedores o posibles proveedores de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., información privilegiada relacionada con las actividades desarrolladas por cada una de los mismos.

91. Utilizar su posición en la compañía o el nombre de ésta para obtener para sí o para su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, tratamientos especiales en materia de préstamos y/o suministro de bienes o

servicios por parte de personas que comúnmente negocien con INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o que pretendan negociar con ésta.

92. Está prohibido recibir un pago que legal, estatutaria o éticamente no pueda ser efectuado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para que sea realizado por este en forma indirecta a un directivo, empleado, miembro de familia, agente, corredor, consultor o cualquiera otra persona, a quien se le pagué el dinero o se le haga un reembolso de fondos por dicho pago.

93. Subir o bajar escaleras de forma rápida sin hacerlo peldaño por peldaño y sin sujetarse del pasamanos.

94. Hacer caso omiso de las señales de advertencia, de prohibición o de información, ya sean visuales o auditivas.

95. Utilizar aire comprimido para limpiar y/o secar la ropa asignada o la de sus compañeros de trabajo.

96. Obstruir con arrumes, máquinas, vehículos, equipos y/o herramientas, el acceso a los lugares donde están ubicados extintores, camillas, señales y salidas de emergencia.

97. Incumplir los estándares definidos para el almacenamiento y/o movilización de materiales.

98. Ingresar o usar sustancias químicas sin seguir el debido procedimiento estandarizado por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

99. Está prohibida la posesión, uso, fabricación, venta, transporte, almacenamiento, y/o ocultamiento de alcohol, drogas y/o tabaco en las instalaciones, equipos, vehículos, y áreas donde INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., se encuentre prestando sus servicios, ya sean estos propios, contratados o asignados temporalmente. La presente prohibición, se hace extensiva a los viajes por vía terrestre, marítima y/o aérea, cuando estos servicios sean contratados directa o indirectamente por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

100. Abstenerse de ejecutar frente a sus compañeros(as) de trabajo actos considerados como acoso laboral, sexual o violencia de género.

101. Las demás que resulten de la naturaleza misma de la labor, del contrato individual de trabajo, de la ley, de este mismo reglamento y/o de los diversos estatutos y normas de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

ARTICULO 97. **Se prohíbe a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S:**

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores o trabajadoras sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

a) Respecto de salarios pueden hacerse las deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice.

c) Retener hasta un cincuenta (50%) por ciento de salarios y prestaciones sociales, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza, y

d) En cuanto al auxilio de cesantía y las pensiones de jubilación, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., puede retener el valor respectivo en el caso del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores o trabajadoras a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador o trabajadora como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores o trabajadoras en el ejercicio de su derecho de asociación.

5. Imponer a los trabajadores o trabajadoras obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores o trabajadoras que se separen o sean separados del servicio.

9. Cerrar intempestivamente INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores o trabajadoras los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S. Así mismo cuando se compruebe que el empleador o empleadora en forma ilegal han retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores o trabajadoras, la cesación de actividades de éstos será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de las labores.

10 despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores o trabajadoras que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.

11 ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o trabajadoras o que ofenda su dignidad (artículo 59 del C.S.T.).

12. A no tener contacto, con el trabajador o trabajadora, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos.

CAPÍTULO XVIII
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARÍAS

ARTÍCULO 98. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no puede imponer a sus trabajadores o trabajadoras sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (artículo 114 del C.S.T).

La sanción para imponer en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., consistirá en suspensión de las labores de acuerdo con lo señalado en la ley laboral.

ARTÍCULO 99. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarías, así:

a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de ingreso, sin excusa suficiente por parte del trabajador o trabajadora, cuando no cause un perjuicio significativo a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., implicará, por primera vez, la no autorización de ingreso a las instalaciones durante el resto de la jornada laboral.

b) Incumplir disposiciones menores del reglamento interno o de las instrucciones impartidas por los superiores jerárquicos.

c) La inasistencia injustificada al trabajo durante un (1) día, sin causar un daño grave a los intereses de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., dará lugar a la suspensión del contrato de trabajo hasta por ocho (8) días; en caso de reincidencia, la suspensión podrá ser hasta de dos (2) meses.

d) El incumplimiento de las obligaciones del trabajador o trabajadora establecidas en el artículo 83 del presente reglamento dará lugar a la suspensión del contrato de trabajo hasta por ocho (8) días; en caso de reincidencia, la suspensión podrá ser hasta de dos (2) meses o la terminación del contrato de trabajo con justa causa, de acuerdo con la gravedad de la falta.

ARTÍCULO 100. Constituyen faltas graves:

a) No cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., como el presente reglamento, en los Contratos Individuales de Trabajo, el Código de ética y conducta, el Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Sagrilaft), Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Manual de cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial para la prevención del soborno trasnacional, las normas de gestión de la calidad y buenas prácticas de trabajo y en los procedimientos internos que se expidan en materia de dinero o bienes de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sistemas de información, Comité de Convivencia, COPASST, Comité de Seguridad Vial u otros relacionados con el trabajo.

b) Sustraer, apropiarse o intentar apropiarse de dinero, bienes, materias primas, productos, equipos o cualquier elemento de propiedad de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., de sus compañeros, clientes o proveedores.

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, o consumirlas dentro de las instalaciones o durante la jornada laboral.

d) Portar, almacenar, comercializar o distribuir sustancias psicoactivas, alcohol o elementos prohibidos dentro de las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

e) No entregar oportunamente al empleador o empleadora todos los documentos, informes, razones, envíos, que con destino a empleador o empleadora, hayan recibido de terceros en el ejercicio de sus funciones.

f) No informar al empleador o empleadora dentro de los dos (2) días siguientes a su ocurrencia y por escrito, cualquier cambio de domicilió que será el lugar en donde recibirá las notificaciones de que habla la Ley 789 de 2002.

g) Ejecutar actos de violencia, agresión física o amenazas contra compañeros, superiores, clientes, proveedores o terceros.

h) Incurrir en conductas de acoso laboral, acoso sexual o violencia de género.

i) Presentar documentos falsos o adulterados, o suministrar información falsa con el fin de obtener beneficios o evadir responsabilidades.

j) No presentar dentro de la veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia ante el empleador o empleadora, la justificación de su ausencia al puesto de trabajo causado por la incapacidad, certificada por el médico adscrito a la EPS donde se encuentre afiliado.

k) No cumplir con los planes de trabajo que se indique por parte del empleador o empleadora.

l) No efectuar todas las demás labores que el empleador o empleadora le encarguen relacionadas con sus funciones.

m) Ejecutar actos y conductas constitutivas de competencia desleal en contra del empleador o empleadora.

n) No dar cumplimiento a las obligaciones en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, de acuerdo con las normas legales y la reglamentación interna de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

o) No utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., así como los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos, la dotación de calzado y vestido de labor, los equipos de protección personal y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

p) No abstenerse de operar vehículos, máquinas y equipos o de ejecutar tareas que no le hayan sido asignados o autorizados de manera expresa y escrita.

q) No avisar de inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas, o fallas en las instalaciones, vehículos, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos.

r) No acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial y en caso necesario no utilizar los servicios de primeros auxilios.

s) Dañar intencionalmente equipos, instalaciones, herramientas o bienes de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o de terceros.

t) Abandonar el puesto de trabajo en situaciones críticas que comprometan la operación, la seguridad o la continuidad del servicio.

u) No procurar el cuidado integral de su salud, dándole aplicación estricta a las instrucciones recibidas al iniciar su actividad laboral para la ejecución de sus funciones, por parte del trabajador o trabajadora.

v) No suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud al médico tratante o al empleador o empleadora y/o no informar inmediatamente sobre la expedición en su favor de alguna incapacidad o licencia, al empleador o empleadora.

w) La presentación de documentación que no corresponda a la realidad referida a sus condiciones personales y/o académicas.

x) Comprometer sin autorización alguna los intereses económicos de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o vincularla en calidad de avalista, fiadora o codeudora.

y) La violación por parte del trabajador o trabajadora de las obligaciones contractuales o reglamentarias.

z) Negarse a permitir que se realicen pruebas de alcoholemia u otras para descartar que este bajo la influencia de sustancias alcohólicas y/o alucinógenas. O las que el empleador o empleadora consideren necesarias para establecer su verdadero estado de salud en cualquier momento de la relación laboral.

aa) No acatar las órdenes, instrucciones o directrices impartidas por el jefe inmediato o superiores jerárquicos, en ejercicio de la subordinación laboral, siempre que estas sean legales, estén relacionadas con las funciones del cargo y no vulneren la dignidad del trabajador o trabajadora.

bb) Sustraer materiales, equipos, materias primas, combustibles, lubricantes, elementos o información pertenecientes a la INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., sin previa autorización.

cc) Eludir sin justificación legal alguna las prescripciones, recomendaciones o restricciones médicas de las cuales haya sido objeto.

dd) No asistir oportunamente o cancelar unilateralmente y sin motivo valido alguno, las citas médicas señaladas para la atención de presuntas patologías presentadas por el trabajador o trabajadora.

ee) Reincidir en faltas graves que evidencien conducta reiterada de incumplimiento.

Las faltas graves cometidas por el trabajador o trabajadora serán castigadas con la terminación unilateral de su contrato individual de trabajo con justa causa por parte del empleador o empleadora.

CAPITULO XIX
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARÍAS.

ARTÍCULO 101. Antes de aplicarse una sanción disciplinaría, el empleador o empleadora deberán escuchar al trabajador o trabajadora inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., de imponer o no, la sanción definitiva (artículo 115 del C.S.T.).

ARTÍCULO 102. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaría impuesta con violación del trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115 del C.S.T.).

CAPITULO XX
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

ARTICULO 103. Así mismo, se establece el siguiente procedimiento, previo a imponer sanciones:

1. proceso disciplinario laboral. Modifíquese el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así: "Artículo 115°. Procedimiento para aplicar sanciones. En todas las actuaciones para aplicar sanciones disciplinarias, se deberán aplicar las garantías del debido proceso, esto es, como mínimo los siguientes principios: dignidad, presunción de inocencia, in dubio pro disciplinado, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y a la honra, y non bis in ídem. También se deberá aplicar como mínimo el siguiente procedimiento:

2. Comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador o trabajadora.

3. La indicación de hechos, conductas u omisiones que motivan el proceso, la cual deberá ser por escrito.

4. El traslado al trabajador o trabajadora de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los hechos, conductas u omisiones del proceso.

5. La indicación de un término durante el cual el trabajador o trabajadora pueda manifestarse frente a los motivos del proceso, controvertir las pruebas y allegar las que considere necesarias para sustentar su defensa el cual en todo caso no podrá ser inferior a 5 días. En caso de que la defensa del trabajador o trabajadora frente a los hechos, conductas u omisiones que motivaron el proceso sea verbal, se hará un acta en la que se transcribirá la versión o descargos rendidos por el trabajador o trabajadora.

6. El pronunciamiento definitivo debidamente motivado identificando específicamente la(s) causa(s) o motivo(s) de la decisión.

7. De ser el caso, la imposición de una sanción proporcional a los hechos u omisiones que la motivaron.

8. La posibilidad del trabajador o trabajadora de impugnar la decisión.

   Parágrafo 1°. Este procedimiento deberá realizarse en un término razonable atendiendo al principio de inmediatez, sin perjuicio de que este estipulado un término diferente en Convención Colectiva, Lauda Arbitral a Reglamento Interno de Trabajo.

   Parágrafo 2°. Si el trabajador a trabajadora se encuentra afiliado a una organización sindical, podrá estar asistido o acompañado por uno (1) a dos (2) representantes del sindicato que sean trabajadores o trabajadoras de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y se encuentren presentes al momento de la diligencia, y estos tendrán el derecho de velar por el cumplimiento de ellos principios de derecho de defensa y debido proceso del trabajador o trabajadora sindicalizados, dando fe de ellos al final del procedimiento.

El anterior procedimiento disciplinario solo será utilizado para la imposición de las sanciones consistentes en SUSPENSIÓN o MULTA; pues constituyendo el comportamiento desplegado por el trabajador o trabajadora una falta grave de acuerdo con la normatividad constitutiva del presente

reglamento se dará por terminado el contrato individual de trabajo en forma unilateral y con justa causa por parte de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

ARTÍCULO 104. Ante la presunta comisión de una o varias faltas graves por parte del trabajador o trabajadora y su posterior comprobación por parte de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., ésta procederá a solicitar por escrito los descargos correspondientes para que sean presentados por escrito y dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos o de la solicitud y se procederá coetáneamente a efectuar la terminación inmediata del contrato individual de trabajo con justa causa por parte del empleador o empleadora.

CAPÍTULO XXI
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN

ARTÍCULO 105. Los reclamos de los trabajadores o trabajadoras se harán ante la persona que ocupe en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., el cargo de **COORDINADORA GTH,** quien los oirá y resolverá en justicia y equidad.

ARTÍCULO 106. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadora pueden asesorarse del sindicato respectivo.

PARÁGRAFO: En INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no existe el reconocimiento alguno de prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.

CAPÍTULO XXII

ARTÍCULO 107. ACOSO LABORAL. Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre cualquier rol laboral encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia y perjuicio laboral o que incida en la renuncia del trabajador o trabajadora.

ARTICULO 108. Son comportamientos de acoso laboral:

a. **Maltrato Laboral.** Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual, y los bienes de quien se desempeñe como empleador o empleadora o trabajador o trabajadora.
b. **Persecución Laboral.** Toda conducta que permita inferir el propósito de inducir la renuncia del trabajador o trabajadora o empleado mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y los cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
c. Discriminación Laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, genero, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política, o situación social que carezca de toda razonabilidad, desde el punto de vista laboral.
d. Entorpecimiento Laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor, hacerla más gravosa o retardarla, con perjuicio para el trabajador o trabajadora o empleado.
e. Inequidad Laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador o trabajadora.
f. Desprotección Laboral. Toda conducta tendiente para poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador o trabajadora mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador o trabajadora.

Son conductas que pueden constituir acoso laboral: Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; las expresiones injuriosas o ultrajantes, sobre las personas con la utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar,

o nacional, la preferencia política, o el status social; los comentarios hostiles o humillantes de descalificación profesional, expresados en presencia de los compañeros de trabajo; las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público.

ARTÍCULO 109. ACOSO SEXUAL. (Ley 2365 de 2024): Se entenderá como tal, todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral

Son algunas expresiones de acoso sexual:

1. Observaciones sugerentes y/o desagradables, comentarios sobre la apariencia, aspecto o condición sexual de la persona trabajador o trabajadora y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso.
2. Formas denigrantes u obscenas de dirigirse a una persona.
3. Bromas sexuales.
4. Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habilidades/capacidades sexuales.
5. Gestos obscenos, silbidos, o miradas impudicas.
6. Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria.
7. Contacto físico no solicitado y deliberado, o acercamiento físico innecesario con connotaciones sexuales.
8. Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona objeto de estas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas.
9. Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales.
10. Demandas o peticiones de favores sexuales, relacionadas, o no, de manera directa o indirecta, a la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o a la conservación del puesto de trabajo.
11. Comunicaciones o envío de mensajes por cualquier medio, físico o virtual, de carácter sexual y ofensivo.
12. Usar y/o mostrar imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo.
13. Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas.
14. Preguntar sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre la vida sexual.
15. Manifestar preferencias indebidas en base al interés sexual hacia una persona.
16. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus funciones u otras medidas disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual.
17. Agresiones físicas de carácter sexual.

Las denuncias por violencia sexual indistintamente del lugar donde se desarrollen deben tener un procedimiento penal de investigación y judicialización por parte de la fiscalía general de la Nación quien es la encargada frente al procedimiento de este tipo de delitos.

ARTÍCULO 110. VIOLENCIA DE GÉNERO.

Es la **violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su género**. Las acciones violentas son todas las que afectan de forma negativa la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona.

Este tipo de violencia incluye dinámicas de dominación, amenazas y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles en el ámbito laboral, social, doméstico, político.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Violencia física. Acción que se realiza con el fin de producir dolor o lesiones. Este tipo de agresión afecta la integridad física de la persona y se da en relaciones laborales, sociales o familiares.

Violencia psicológica. Acción que se realiza con el fin de producir en la víctima sensaciones de desvalorización y sufrimiento. Estos actos pueden ser: insultos, actitudes de control y reproches, humillaciones, faltas de respeto, entre otros.

Violencia sexual. Acción que vulnera (por la fuerza o con amenazas) la libertad de una persona de elegir cuándo, cómo y de qué manera tener relaciones sexuales. La violencia sexual incluye violaciones y abusos.

Violencia económica. Acción que implica la retención, destrucción o sustracción de bienes o dinero ilegítimamente por parte del victimario.

Violencia simbólica. Opresión que se ejerce sobre un individuo (a través de mensajes que instauran estereotipos de género) que lo fuerza a tomar una posición inferior respecto a personas de otro género.

CAPÍTULO XXIII

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL O VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

ARTÍCULO 111. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral, sexual o violencia de género previstos por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en institución y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 112. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., ha previsto los siguientes mecanismos.

1. Divulgación permanente de políticas de prevención, convivencia y no violencia.
2. Capacitación periódica a trabajadores o trabajadoras y directivos sobre prevención del acoso.
3. Promoción de canales de comunicación confidenciales y seguros.
4. Fortalecimiento del Comité de Convivencia Laboral.
5. Evaluación periódica del clima laboral.
6. Implementación de campañas de sensibilización y cultura organizacional basada en el respeto.

7. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

8. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores o trabajadoras, a fin de:

   a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente;

   b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y

   c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral, sexual o violencia de género u otros hostigamientos en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.

9. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 113. **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**

Disposiciones generales

1. **Objeto**. Definir la conformación, y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., así como establecer la responsabilidad que le asiste al empleador y a las Administradoras de Riesgos Laborales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.

2. **Ámbito de aplicación**. Se aplica a todos los empleadores, contratantes, contratistas, trabajadores dependientes e independientes, estudiantes y a las entidades administradoras de riesgos laborales, en lo de su competencia.

3. **Conformación**. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por representantes del empleador y de las y los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las y los integrantes del Comité podrán contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

En INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., con menos de cinco (5) trabajadores o trabajadoras, dicho comité estará conformado por un representante de las y los trabajadoras y uno (1) del empleador. En INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., con más de cinco (5) y menos de veinte (20) trabajadores o trabajadoras, dicho comité estará conformado por un (1) representante de las y los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos suplentes. En INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., con más de veinte (20) trabajadores o trabajadoras, el Comité estará conformado por cuatro (4) integrantes, dos (2) representantes de las y los trabajadores y dos (2) del empleador, con sus respectivos suplentes. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrán de acuerdo con su organización interna designar un mayor número de representantes, los cuales 5 en todo caso deben ser iguales en ambas partes. En INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., que posean dos (2) o más centros de trabajo deberán conformar los comités de convivencia laboral, teniendo en cuenta su organización interna, para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, uno de nivel central y otro adicional por cada centro de trabajo. El empleador designará directamente a sus representantes, y las y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todas las y los trabajadores, mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección.

Los representantes del empleador no necesariamente deben ser de nivel directivo, y los de las y los trabajadores no necesariamente de nivel operativo. El Comité de Convivencia Laboral de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., no podrá conformarse con trabajadoras o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en el año anterior a su conformación.

4: **Reglamento de funcionamiento**: El Comité de Convivencia Laboral una vez conformado, debe elaborar su propio reglamento el cual establecerá las condiciones de su funcionamiento. El reglamento debe incluir los acuerdos de confidencialidad que se establezcan al interior del Comité y debe ser cumplido por todas las y los integrantes, así como definir los mecanismos y protocolos específicos para asegurar el manejo reservado de la información sensible, tanto durante el tratamiento de los casos como después del cierre de estos.

5. **Período del Comité de Convivencia Laboral**. El período de vigencia del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación de este, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación de los integrantes. En caso de retiro del representante principal, podrá asumir las funciones el suplente, sin necesidad de convocar a nuevas elecciones. **Parágrafo 1**. En caso de que el número de trabajadores o trabajadoras de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., varíe durante el período de vigencia del comité, no será necesario ajustar la conformación de este hasta la finalización del período. **Parágrafo 2**. Al finalizar el periodo de vigencia del comité de convivencia laboral, este debe entregar toda la documentación al nuevo comité con el fin de que esta información continúe siendo custodiada y se cumpla con las normas de reserva y confidencialidad de información ya que son datos sensibles.

6. **Funciones del Comité de Convivencia Laboral**. El Comité de Convivencia Laboral es una instancia preventiva de acoso laboral, independiente en su funcionamiento que contribuye a proteger a los trabajadores o trabajadoras contra los riesgos psicosociales que afectan la Salud en los lugares de trabajo, su rol es preventivo, orientador, conciliador y canalizador, por lo anterior, el comité no determina si hay acoso laboral.

El Comité de Convivencia laboral debe cumplir con las funciones señaladas en la normatividad, las cuales deben ser realizadas dentro de los siguientes términos, garantizando el derecho al debido proceso y los principios de Celeridad, Eficacia, Imparcialidad y Confidencialidad, así:

FUNCIONES Y TIEMPOS

a. Dentro de los cinco (5) días calendario, deberá recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral.

b. Dentro de Cinco (5) días calendario, el Comité podrá ampliar el término por diez (10) días calendario, más, previa justificación escrita. En todo caso el término, máximo no podrá superar los quince (15) días calendario, deberá examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

c. En los siguientes cinco días calendario, escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.

Posteriormente, cinco (5) días calendario para adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de la controversia; y formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio dé la confidencialidad.

En forma mensual hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

La remisión deberá realizarse máximo a los quince (15) días calendario, una vez, se verifique el incumplimiento en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la alta dirección de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cerrará el caso y la trabajadora o el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.

Luego entre los cinco (5) y máximo diez (10) días calendario presentar a la alta dirección de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas correctivas del acoso laboral con copia al trabajador o trabajadora.

En forma también mensual hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia Laboral a las dependencias de gestión del talento humano y Seguridad y Salud en el Trabajo de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

En forma trimestral y anual elaborar informes sobre la gestión del Comité de Convivencia Laboral que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
Y finalmente y de forma anual presentar un informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control.

Parágrafo 1. En los casos de acoso sexual y en lo pertinente a la Ley 2365 de 2024 "Por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral en Colombia y se dictan otras disposiciones'' el Comité de Convivencia no es el competente, ya que estas conductas no son conciliables. Para estos casos, la alta dirección de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o el jefe de talento humano debe establecer el procedimiento para recibir las quejas de presunto acoso sexual o violencia por razones de género, y las- medidas de atención, prevención y protección.
Parágrafo 2. El procedimiento preventivo para la resolución de las quejas de acoso laboral no podrá extenderse por un periodo superior a sesenta y cinco (65) días calendario, contados a partir de la fecha en que se reciba la queja formal; por lo tanto, los tiempos aquí detallados no son acumulativos. Estos términos deberán ser definidos en cada caso, de acuerdo con las capacidades de los Comités de Convivencia Laboral de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
Parágrafo 3. El plazo establecido en el numeral 5, no está incluido en el procedimiento preventivo para la resolución de las quejas de acoso laboral, ya que es una actividad de seguimiento de los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja; que se debe, realizar de forma mensual. Parágrafo 4. Este procedimiento deberá garantizar que el proceso se lleve a cabo con la debida diligencia y sin demoras injustificadas, enmarcado siempre dentro de los siguientes principios:
• Celeridad: Los procesos deben llevarse a cabo de manera oportuna, evitando dilaciones innecesarias y garantizando que se resuelvan en tiempos razonables.
• Eficacia: Las acciones deben ser efectivas para llegar a acuerdo entre las partes y prevenir su repetición.
• Imparcialidad: El proceso debe ser imparcial, garantizando que las partes reciban un trato justo y equitativo, sin prejuicios o favoritismos.
• Confidencialidad: La información relacionada con la denuncia deberá ser tratada con estricta confidencialidad para proteger la privacidad de las trabajadoras y trabajadores involucrados.
• No discriminación: Todas las personas sin importar sus características sociales, económicas, edad, etnia, sexo, género, orientación sexual, religión, serán tratadas de manera respetuosa sin distinción alguna.

El proceso debe ser participativo, transparente y respetuoso de los derechos de todas y todos los implicados, garantizando la confidencialidad, para protegerlos de represalias. Es importante implementar mecanismos de seguimiento para evaluar la efectividad de los procedimientos y reglamentos adoptados, realizando ajustes cuando sea necesario. El actuar de los Comités de Convivencia Laboral debe desarrollarse desde un enfoque integrador, teniendo en cuenta los elementos diferenciales de género.

7. **presidente del Comité de Convivencia Laboral**. El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus integrantes, el presidente o la presidente, quien tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar a las y los integrantes del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
3. Tramitar ante la administración de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., las recomendaciones aprobadas en el Comité y hacer seguimiento de su cumplimiento de manera mensual.
4. Gestionar ante la alta dirección de empresa, los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité y garantizar la confidencialidad de la información.
5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Convivencia Laboral.

8. **secretario del Comité de Convivencia Laboral**. El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir entre sus integrantes el secretario o la secretaria, por mutuo acuerdo, quien tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2. Enviar por medio físico o electrónico a las y los integrantes del Comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.
3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
4. Citar conjuntamente a las y los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia.
5. Llevar el archivo de las actas, quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.
6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. 9. Remitir a la alta dirección de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., los informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. El rol de secretaria o secretario del comité puede ser ejercido de manera alterna por cada uno de los integrantes, previo acuerdo y designación formal en reunión del Comité. El integrante designado deberá asumir las funciones durante el periodo acordado.

9. **Reuniones ordinarias**: El Comité de Convivencia Laboral, se reunirá ordinariamente de forma mensual para el desarrollo de las actividades administrativas como la elaboración de informes, seguimiento a los compromisos establecidos por las partes involucradas en los casos y formulación de recomendaciones al área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. Las reuniones sesionarán con la mitad más uno de sus integrantes.

10. **Reuniones extraordinarias**: El Comité de Convivencia Laboral se reunirá extraordinariamente cada vez que se reciba una queja de acoso laboral para adelantar el procedimiento preventivo para la resolución de estas. Las reuniones extraordinarias serán convocadas por la secretaria técnica.

11. **Procedimiento preventivo**. El procedimiento preventivo contempla las siguientes acciones:

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral.
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias; y formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
5. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la alta dirección de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., cerrará el caso y la o el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
6. Presentar a la alta dirección de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control.

RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACOSO LABORAL.

12.Responsabilidad de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S: A través de la dependencia responsable de gestión del talento humano y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben desarrollar las siguientes medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentando relaciones sociales positivas, el bienestar y la salud mental de todas y todos los trabajadores:

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Formular y divulgar una política clara orientada a la prevención del acoso laboral, que incluya el compromiso del empleador de promover un ambiente de convivencia laboral sano y respetuoso.
- Elaborar y difundir manuales de convivencia en los que se identifiquen las conductas no aceptables dentro de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.
- Implementar acciones de prevención que visibilicen el acoso laboral desde una perspectiva de género, incluyendo las violencias contra las mujeres, sus causas, estereotipos y prejuicios.
- Desarrollar capacitaciones sobre no discriminación por razones de credo, origen, raza, género u otras condiciones.
- Realizar actividades de sensibilización sobre el acoso laboral y sus consecuencias, promoviendo el respeto por la dignidad e integridad de las personas, con enfoque de género, diferencial e interseccional.
- Capacitar en resolución de conflictos, comunicación asertiva y desarrollo de habilidades sociales (concertación, negociación y competencias blandas), dirigidas a directivos, mandos medios y miembros del Comité de Convivencia Laboral.
- Realizar seguimiento y vigilancia periódica de situaciones relacionadas con acoso laboral, garantizando la confidencialidad de la información.
- Promover actividades que fomenten el apoyo social, el trabajo en equipo, la comunicación armónica y relaciones laborales positivas entre todos los niveles de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

- Conformar y mantener activo el Comité de Convivencia Laboral, estableciendo un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir el acoso laboral.
- Definir y socializar el procedimiento para la presentación de quejas, garantizando la confidencialidad y el respeto por las personas involucradas.
- Desarrollar, en conjunto con la ARL, procesos de capacitación para la brigada de emergencias, el COPASST, los líderes del SG-SST y el Comité de Convivencia Laboral en primeros auxilios psicológicos.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- Implementar acciones de intervención y control frente a factores de riesgo psicosocial asociados a la violencia en el trabajo, promoviendo una cultura de sana convivencia.
- Fomentar la participación de los trabajadores o trabajadoras en la identificación y definición de estrategias para intervenir los factores de riesgo psicosocial.
- Facilitar el traslado del trabajador o trabajadora a otra área o dependencia cuando exista recomendación del médico laboral, médico tratante o del Comité de Convivencia Laboral, garantizando condiciones adecuadas de trabajo.
- Disponer de canales de atención (presenciales o virtuales) para brindar apoyo, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos a trabajadores o trabajadoras que presenten quejas de acoso laboral.
- Socializar las rutas de atención en salud mental, facilitando el acceso a servicios psicológicos y psiquiátricos cuando se requiera.
- Implementar y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité de Convivencia Laboral para el manejo de casos de acoso laboral.

13. **Recursos para el funcionamiento del Comité**.

Para garantizar el cumplimiento de las funciones del Comité de Convivencia Laboral, INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., deberá:

- Asignar un espacio físico adecuado para la realización de reuniones y demás actividades del Comité, así como disponer de los elementos necesarios que garanticen el manejo confidencial y reservado de la información.
- Proveer los recursos financieros, técnicos y administrativos necesarios para su adecuado funcionamiento.
- Otorgar a los integrantes del Comité el tiempo requerido dentro de la jornada laboral para el cumplimiento de sus funciones

14. **Responsabilidad de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)**. Con base en la información disponible en INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., y teniendo en cuenta los criterios para la intervención de factores de riesgo psicosociales, las Administradoras de Riesgos Laborales, deben realizar las siguientes acciones y reportarlas al Ministerio del Trabajo de forma mensual:
- Llevar a cabo acciones de asesoría y asistencia técnica a sus empresas afiliadas, para el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
- Desarrollar acciones de promoción de la salud mental, socialización de las rutas y canalización hacia los servicios de atención a las trabajadoras y trabajadores que lo requieran, en el marco del acompañamiento y apoyo a sus empresas afiliadas.
- Desarrollar acciones de prevención de la violencia en el trabajo, acoso laboral desde una perspectiva de género, incluyendo las violencias contra las mujeres en el ámbito laboral y teniendo en cuenta los enfoques de género, diferencial e interseccional para el reconocimiento y respeto de los derechos laborales.
- Brindar apoyo emocional no presencial de escucha y orientación en situaciones de crisis a través de diferentes canales de interacción (teléfono, WhatsApp, redes sociales, otros), mediante

estrategias de escucha activa y orientación psicológica que contribuyan a la superación de la afectación en salud mental y bienestar de las y los trabajadores
- Brindar asesoría y capacitación a los miembros del comité de convivencia laboral para el desarrollo y fortalecimiento de competencias comportamentales y actitudinales tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información, ética y habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.
- Capacitar en forma conjunta con la ARL a la brigada de emergencias, al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, a los líderes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y al Comité de convivencia laboral para brindar primeros auxilios psicológicos a las y los trabajadores en casos de crisis.

15. **Sanciones**.
El incumplimiento de lo establecido en la normatividad legal vigente será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado parcialmente por el artículo 115 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.

La investigación administrativa y la imposición de las sanciones serán competencia de las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, en los términos del citado artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, sin perjuicio del poder preferente establecido en el artículo 32 de la Ley 1562 de 2012.

CAPÍTULO XXIV
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

ARTÍCULO 114. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., manifiesta que los datos que se le entregan por parte del trabajador o trabajadora para todos los efectos derivados directa e indirectamente de la relación laborlal establecida entre las partes, fueron obtenidos de manera leal y lícita conforme a la Ley 1581 de 2012, y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y sus decretos reglamentarios. De igual manera manifiestan que el tratamiento de datos que tendrá lugar con ocasión del contrato individual de trabajo, fueron autorizados por los titulares de los datos o son permitidos por la Ley. Las partes, actúan como terceros de buena fe frente a la información que le sea entregada.

En caso de presentarse alguna queja, reclamo, sanción y/o indemnización por falta de legitimidad en cuanto al tratamiento de datos suministrados asumirán toda la responsabilidad frente al titular del dato y las autoridades. Las partes informan que sus datos serán recolectados para los fines del contrato de trabajo y que tienen los derechos previstos en la Constitución Nacional y la Ley 1581 de 2012, especialmente los de conocer, actualizar o rectificar su información.

Con la firma del contrato individual de trabajo, el trabajador o trabajadora, autoriza de manera previa, expresa e informada a INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, tratar, actualizar y disponer de sus datos personales los cuales podrán ser incorporados en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo. Esta información es, y será utilizada únicamente para todos los efectos derivados directa o indirectamente de la relación laboral que se persigue, ejecuta o finaliza.

PARÁGRAFO 1: El trabajador o trabajadora podrán ejercer el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, de igual manera, su derecho de acceso, supresión o limitación del tratamiento de imágenes o audios provenientes de las cámaras de seguridad utilizadas por INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., siempre y cuando considere que se le han vulnerado o se le están conculcando alguno o algunos derechos fundamentales.

PARÁGRAFO 2: INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos personales y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado por medio escrito oportunamente. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., podrá poner en práctica dentro de las medidas de seguridad, protección o control de sus dependencias, de los trabajadores o trabajadoras o de los particulares que accedan a sus instalaciones para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas a tener en cuenta dentro de las mismas, entre ellas la instalación de cámaras de vigilancia con o sin audio.

CAPÍTULO XXV
SARLAFT

ARTÍCULO 115. CONDUCTAS VIOLATORIAS DEL SARLAFT DE LOS EMPLEADOS, FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS.

Se entenderán como conductas violatorias del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo, las siguientes:

Abstenerse de detectar y analizar operaciones inusuales o reportar operaciones sospechosas de clientes o usuarios con los cuales exista vinculación familiar, participación económica, o relaciones de amistad; y en general con cualquier actividad definida en el Manual SARLAFT.

Proceder de manera fraudulenta y de mala fe.

Intervenir en actos simulados, operaciones fraudulentas o que tiendan a ocultar, distorsionar o manipular la información de la entidad o sus asociados, en perjuicio de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

Intervenir o participar de forma directa o indirecta en arreglos indebidos en las instituciones u organismos públicos, en otra entidad o entre particulares.

Demorar de manera injustificada la realización de operaciones propias de su cargo, o de las que les han sido encomendadas por superiores, en detrimento de los intereses de la entidad o sus asociados.

Realizar u omitir actuaciones o de evitar el suministro de información tendiente a favorecer, perjudicar o lesionar a una persona.

Aprobar o improbar operaciones activas, pasivas de la entidad con fundamento en sentimientos de amistad o enemistad por parte de quien tiene en sus manos la capacidad de decidir.

Participar, decidir, o sugerir la decisión, en operaciones o servicios a favor de clientes con los que sostengan negocios particulares o tengan vinculaciones familiares.

Aceptar regalos y atenciones desmedidas, o tratamientos preferenciales de clientes que tiendan a recibir o a esperar recíproco tratamiento.

Incumplir con los procedimientos y funciones a cargo de los funcionarios con respecto al SARLAFT.

Incumplir con las disposiciones del Código de Ética y Buen Gobierno.

ARTÍCULO 116. DENUNCIAS. INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., adelantará las acciones conducentes para que se sancione penal, administrativa y laboralmente cuando fuere necesario a los directivos, administradores y funcionarios que directa o indirectamente faciliten, permitan o coadyuven en la utilización del Fondo como instrumento para la realización de lavado de activos y financiación del terrorismo.

CAPITULO XXVI
CONFIDENCIALIDAD

ARTÍCULO 117. Deber de confidencialidad:
El trabajador o trabajadora deberán guardar absoluta reserva sobre toda la información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones o con ocasión de estas, incluyendo, entre otras, políticas, procedimientos, procesos y operaciones de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., así como cualquier información que le sea suministrada o conocida en virtud de su relación laboral.

ARTÍCULO 118. Definición de información confidencial:
Para efectos del presente capítulo, se entiende por información confidencial toda aquella información a la que tenga acceso el trabajador o trabajadora en desarrollo de su cargo, ya sea de propiedad de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., o recibida de terceros, incluyendo, sin limitarse a, información de carácter legal, contable, tributario, técnico, tecnológico, financiero o comercial, así como aquella relacionada con los socios, accionistas, clientes, proveedores o contratistas de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

CAPITULO XXVII
PUBLICACIONES

ARTÍCULO 119. Modifíquese el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así: “ARTICULO 120. Publicación. Una vez cumplida la obligación del artículo 119 del presente Código, el empleador debe publicar el reglamento de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias en carácter legible, en dos (2) sitios distintos y a través de medio virtual, al cual los trabajadores o trabajadoras deberán poder acceder en cualquier momento.

Si hubiera varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos, salvo que se hiciere la publicación del reglamento a través de medio virtual, caso en el cual no se requerirá efectuar varias publicaciones físicas. Adicionalmente, el empleador podrá cargar el reglamento de trabajo en la página web de INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S., si cuenta con una, o enviarlo a los trabajadores o trabajadoras por cualquier canal digital de su propiedad, como el correo electrónico, dejando constancia de dicha actuación.”

CAPÍTULO XXVIII
VIGENCIA

ARTÍCULO 120. El presente reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (artículo 121 del C.S.T.).

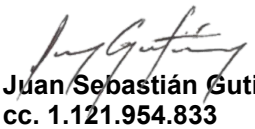
CAPÍTULO XXIX
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 121. Desde la fecha que entra en vigor este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido INVERSIONES AGROPECUARIAS LOM S.A.S.

CAPÍTULO XXX
CLAUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 122. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador o trabajadora en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbítrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador o trabajadora (artículo 109 del C.S.T.).

Bogotá 09 de septiembre de 2026



Juan Sebastián Gutiérrez
cc. 1.121.954.833
Representante Legal
Inversiones Agropecuarias Lom S.A.S
NIT: 901.399.676-1